

Aula 01

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Marcos Girão - Pós-Edital

Autor:

Marcos Girão, Thais de Assunção
(Equipe Marcos Girão)

01 de Fevereiro de 2021

Sumário

Sistema Nacional de Trânsito - SNT.....	3
1. Conceito, Prioridades de Objetivos.....	3
2. Estrutura do SNT.....	5
2.1. Coordenador Máximo do SNT	6
2.2. Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União (DENATRAN).....	7
2.3. Órgão Máximo Normativo e Consultivo de Trânsito da União (CONTRAN).....	13
2.4. Polícia Rodoviária Federal (PRF).....	23
2.5. Órgãos Executivos Rodoviários de Trânsito.....	31
2.6. Órgãos Normativos e Consultivos de Trânsito dos Estados e Distrito Federal	34
2.7. Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal	37
2.8. Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal	43
2.9. Órgãos Executivos de Trânsito dos Municípios.....	45
2.10. Juntas Administrativas de Recursos e Infrações- JARI	51
2.11. As Polícias Legislativas Federais e o SNT.....	53
2.12. Competências Comuns	55
2.13. Convênios entre órgãos do SNT e Portos Brasileiros.....	58
2.14. Responsabilidade OBJETIVA dos órgãos do SNT	59
Pedestres e Condutores de Veículos não Motorizados.....	61
1. Normas Gerais de Circulação para os Pedestres.....	62
2. Regras Especiais para os Pedestres.....	65
Educação Para o Trânsito.....	69
Questões Comentadas.....	76



<i>Lista de Questões.....</i>	<i>104</i>
<i>Gabarito</i>	<i>115</i>
<i>Resumo</i>	<i>116</i>
<i>Considerações Finais</i>	<i>131</i>



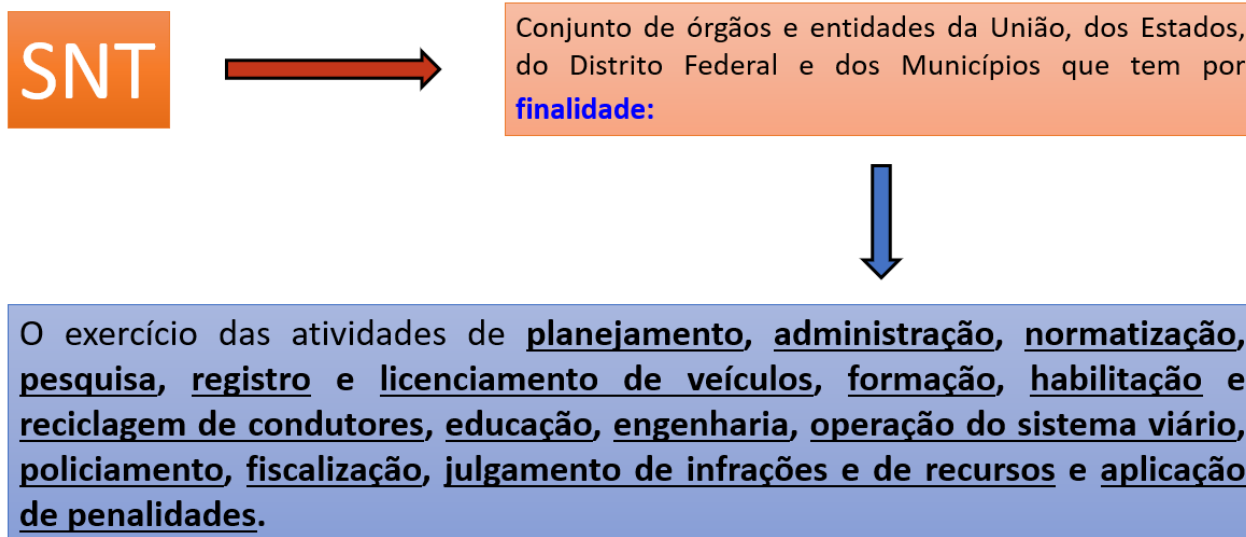
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - SNT

1. Conceito, Prioridades de Objetivos

Caro aluno, finalizamos nossa aula passada com a informação de que o CTB, em seu art. 2º, nos diz que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do **Sistema Nacional de Trânsito**, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Chegou a hora então de estudarmos em detalhes o que é de fato esse tal **Sistema Nacional de Trânsito**, mais conhecido como **SNT**.

A figura a seguir ilustra, de forma bem simples, o conceito do SNT segundo o que dispõe o art. 5º do Código de Trânsito Brasileiro:



Resumindo: tudo o que você já ouviu falar sobre trânsito na sua vida faz parte da finalidade do SNT!



Bom, mas para que os componentes do SNT possam bem cumprir essa finalidade, o CTB entende que tudo tem que ser feito sob a égide de certas **prioridades** e **objetivos** que esses componentes deem perseguir.

Mas o que significa **prioridade**?

Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial.

De acordo com o que estabelece o art. 1º, em seu §5º, os **órgãos e entidades de trânsito** pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão **prioridade** em suas ações:

À DEFESA DA VIDA

À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE

À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Beleza?

Ok, professor, mas e os **objetivos**?

Antes de responder, vamos primeiramente definir o que é um **objetivo**:

Objetivo é o fim que se deseja atingir, a meta que se pretende alcançar.

Segundo o disposto no art. 6º do CTB, são **objetivos básicos** do Sistema Nacional de Trânsito:



I - Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à **SEGURANÇA**, à **FLUIDEZ**, ao **CONFORTO**, à **DEFESA AMBIENTAL** e à **EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO**, e fiscalizar seu cumprimento;

II - Fixar, mediante normas e procedimentos, a **padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos** para a execução das atividades de trânsito;

III - Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

Professor, já entendi tudo sobre o SNT, suas finalidades, prioridades e objetivos. Só não consigo ainda visualizar que órgãos e entidades são esses, e como esse conjunto de componentes está dividido e espalhado na conjuntura do trânsito do nosso país !

Explica aí, home!

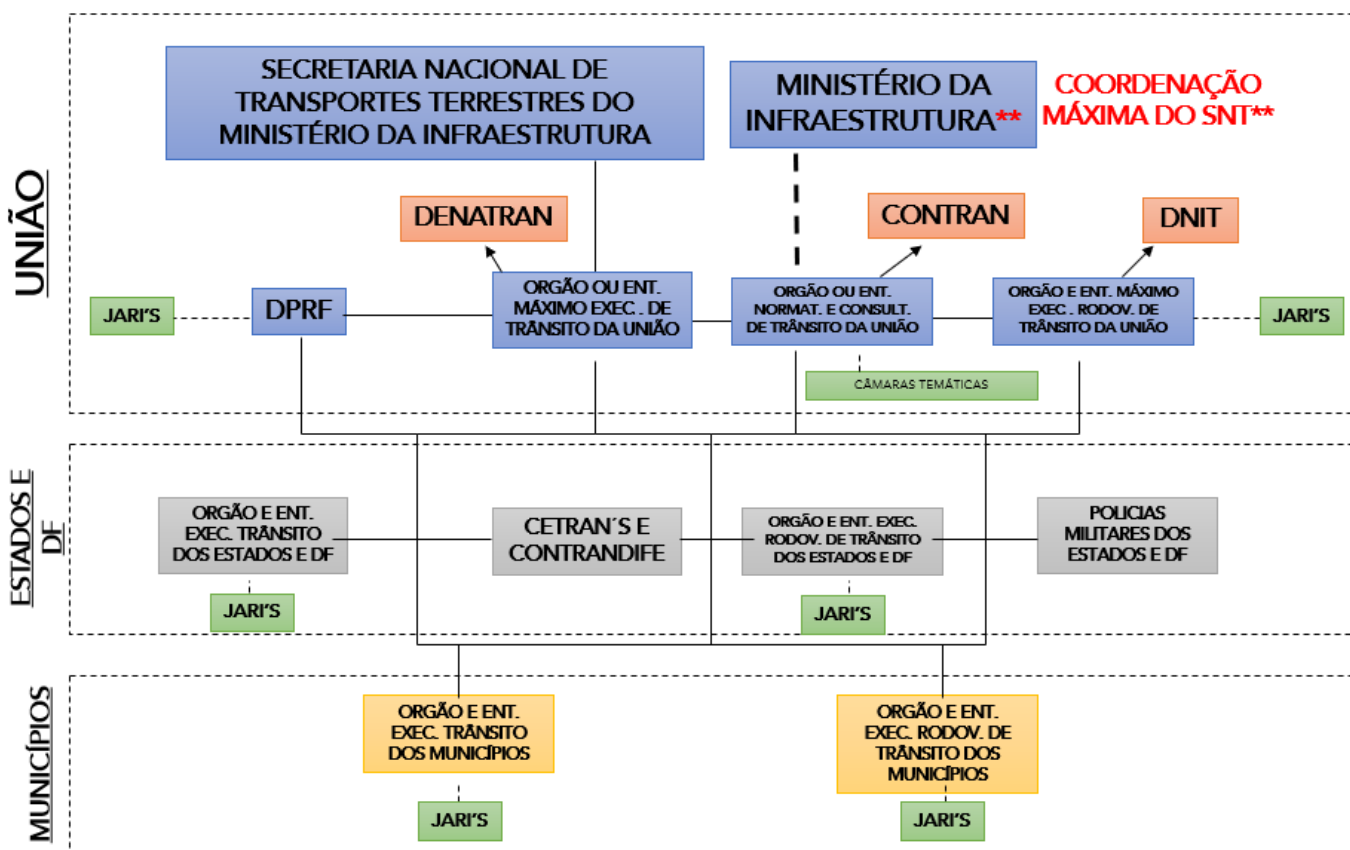
Claro que sim, essa dúvida é excelente e muito boa de prova e a tiraremos no tópico a seguir!

2. Estrutura do SNT

Para te ajudar a responde-la, quero te convidar dar uma olhada bem atenta no quadro a seguir. Foi criado com finalidade de dar uma visão geral a respeito dos órgãos e entidades do SNT, conforme o que dispõe CTB em seu art. 7º.

Veja:





Beleza?

Então vamos começar a destrinchar o SNT, mas por partes!

Pedi que você desse uma olhada no quadro acima porque ele resume bem a dinâmica do SNT. Para entendê-lo melhor, vamos estudar órgão por órgão ali mencionado. Perceba que temos uma divisão entre órgãos e entidades da **União**, dos **Estados e Distrito Federal** e dos **Municípios**. Confere?

Pois bem, começaremos nossa análise pelos órgãos e entidades do SNT no âmbito da **UNIÃO**!

2.1. Coordenador Máximo do SNT

O CTB, em seu art. 9º, estabelece que o **Presidente da República** designará o **ministério** ou **órgão da Presidência** responsável pela **coordenação máxima** do Sistema Nacional de Trânsito.

Cada novo Presidente eleito tem então a prerrogativa de escolher qual será o seu Ministério ou outro órgão designado para ser o **coordenador máximo do SNT**.

No atual governo, o do Presidente Jair Bolsonaro, é o **Ministério da Infraestrutura** o Coordenador do SNT, por força da Lei 13.844/19 (art. 35, inciso II) e do Decreto Federal nº 10.368/20 (art. 2º, II,



"c", 4). Não porque esse último Decreto cita isso expressamente, mas é nele que o DENATRAN passou a ser subordinado à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. E por conseguinte, é esse o Ministério coordenador do Sistema!

Confira o que estabelecem os dois normativos citados:

Lei nº 13.844/19:

Art. 35. Constituem áreas de competência do **Ministério da Infraestrutura**:

(...)

II - política nacional de trânsito;

Decreto nº 10.368/20:

Art. 2º O Ministério da Infraestrutura possui a seguinte estrutura organizacional:

II - órgãos específicos singulares:

(...)

c) Secretaria Nacional de Transportes Terrestres:

(...)

4. Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN;

Assim, por conclusão, podemos inferir (e é o que tem acontecido na prática) que é o Ministério da Infraestrutura o Coordenador de fato do SNT! Tais disposições legais revogam tacitamente o que dispunha o Decreto nº 4.711/03, que regulava até então o já extinto Ministério das Cidades como Coordenador no SNT.

Para fins de prova, vale o Decreto nº 10.368/20, ok?!

Sigamos!

2.2. Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União (DENATRAN)

O órgão máximo executivo de trânsito nos dias atuais é o **Departamento Nacional de Trânsito**, mais conhecido como **DENATRAN**.



Como já vimos, segundo estabelece o Decreto Federal nº 10.360/20, o DENATRAN passou a ser subordinado à **Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura**. Confira:

Art. 2º O Ministério da Infraestrutura possui a seguinte estrutura organizacional:

(...)

II - órgãos específicos singulares:

(...)

c) Secretaria Nacional de Transportes Terrestres:

(...)

4. Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN;

E aí, já memorize (essa tá valendo!):

DENATRAN → subordinado à **Secretaria Nacional de Transportes Terrestres** do **Ministério da Infraestrutura**. (Decreto nº 10.368/20)

Como órgão subordinado, todas suas deliberações dependem das diretrizes e da condução da Política Nacional de Trânsito pela Secretaria citada.

Sendo ele um **órgão executivo**, subentende-se que sua maior competência seja executar as diretrizes, normas e regulamentos relativos ao trânsito no país. De fato, é essa sua maior função!

O **DENATRAN** tem inúmeras competências expressas no artigo 19 do CTB. Já vou te adiantando que será um gasto desnecessário de energia tentar decorar absolutamente todas as competências de todos os órgãos do SNT, principalmente as do **DENATRAN**. O que você precisa fazer na realidade é ler todas elas e focar naquelas mais cobradas por todas as bancas.

E é aí onde entra seu amigo professor!! 😊

A cada órgão que eu aqui trouxer, vou fazer a seguinte organização para você: as competências mais obrasdas aparecerão primeiro e, em seguida, aquelas que, se ainda não apareceram em provas, são boas apostas. Já que estamos iniciando então pelas competências do **DENATRAN**, vamos então analisar as suas mais "famosas" (as queridinhas das bancas):



CTB – (Art. 19, incisos VI, VII e XX)

VI - **Estabelecer procedimentos** sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos;

VII - **Expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual mediante delegação** aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;

(...)

XX - **Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação** aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal **ou a entidade habilitada para esse fim pelo poder público federal.**

Essas três primeiras competências são disparadamente as mais cobradas. Mais do que decorá-las, é preciso entendê-las. Perceba que grifei os verbos **estabelecer** e **expedir**. Fiz isso porque eles representam ações típicas de quem tem a prerrogativa de ser um executor de ações.

Em relação à última, os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal **não serão mais os únicos responsáveis** por expedir a permissão internacional para conduzir veículos automotores e o certificado de passagem das alfândegas! O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá delegar essa competência a uma **entidade habilitada para esse fim, e não esqueça: tem que ser habilitada poder público FEDERAL!**

Se você der uma lida bem rápida nestas competências, talvez faça a seguinte pergunta a mim:

*Professor, que eu saiba, quem realiza essas atividades acima descritas é o DETRAN do meu Estado. Como agora você me vem com essa de que é o **DENATRAN** quem as faz?*

Encontramos a resposta para essa pergunta na outra expressão acima grifada: **mediante delegação**. De fato, não tenha dúvidas de que essas ações são realmente competências do **DENATRAN**. Acontece que o **Denatran** tem sede em Brasília e seria estrutural e humanamente impossível imaginar que um só órgão, ali instalado, conseguiria expedir carteiras de habilitação, certificados de registro de veículos e licenciamento para todos os condutores e veículos do Brasil inteiro.

Seria uma missão impossível, não é verdade?



Assim, diante dessa limitação, e para tornar mais descentralizado e eficaz o exercício de tais competências, o **DENATRAN** as **delega** aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Estes órgãos são os DETRANs (estudaremos adiante), os “tentáculos” do órgão máximo executivo de trânsito, espalhados por todos os Estados da federação e pelo Distrito Federal.

Dito isto, agora fica fácil entender que apesar destes documentos serem expedidos nos DETRANs e dos procedimentos serem também por eles executados, é o **DENATRAN** o verdadeiro responsável e competente originário.

Beleza?

Continuemos com mais competências do **Departamento Nacional de Trânsito**:

CTB – (Art. 19, incisos VIII a XI e XXX)

VIII - **Organizar e manter** o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - **RENACH**;

IX - **Organizar e manter** o Registro Nacional de Veículos Automotores - **RENAVAM**;

X - **Organizar a estatística geral de trânsito** no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação;

XI - Estabelecer modelo padrão de **coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito** e as estatísticas do trânsito;

(...)

XXX- **organizar e manter** o **Registro Nacional de Infrações de Trânsito** (Renainf).



NOVIDADE!

XXXI - **organizar, manter e atualizar** o **Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)**. [Lei nº 14.071/2020]

Todas as pesquisas e os estudos na área de trânsito em nosso país são subsidiados por alguns bancos de dados nacionais organizados e mantidos pelo **DENATRAN**.

São eles:



RENACH - Registro Nacional de Carteiras de Habilitação

RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores

RENAINF - Registro nacional de Infrações de Trânsito

RNCP - Registro Nacional Positivo de Condutores

A novidade no quadro acima é que agora o DENATRAN também cuidará de mais um banco de dados: o **RNCP**. Em seu novo art. 268-A, inserido pela **Lei nº 14.071/20**, o CTB cria o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNCP), **administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União**, com a finalidade de cadastrar os condutores **que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação**, nos últimos 12 (doze) meses, conforme regulamentação que será ainda definida pelo CONTRAN. Mais detalhes sobre o RNCP, estudaremos na aula sobre Penalidades e Medidas Administrativas, ok?

Seguindo, cabe destacar que apesar de não citado expressamente na letra do Código, podemos afirmar, por força do inciso X do art. 19, que o **RENAEST** (Registro Nacional de Estatísticas do Trânsito) também é organizado pelo DENATRAN. Obviamente, por não estar expressamente citado, não haverá cobrança da banca a respeito desse último Registro Nacional, mas considero interessante você ter mais essa informação!

Continuemos:

CTB – (Art. 19, inciso XXIX)

XXIX - Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN.

Vamos estudar logo a seguir que o **CONTRAN**, Conselho Nacional de Trânsito, é um órgão colegiado vinculado ao Coordenador Máximo do SNT. Tal órgão não tem receita própria e, por isso, recebe suporte dos outros órgãos do SNT inclusive e, principalmente, do **DENATRAN**.

A seguir, mais outras importantes competências do **DENATRAN**, mas não tão cobradas em concursos (algumas expressões e palavras-chave grifadas):

CTB – (Art. 19, incisos II, IV, XXIII e XXX)

II - Proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;



IV - Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito;

XXIII - Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização.

XXVIII - estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

XIII - coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o § 1º do art. 320;

Para não restar dúvidas, vamos ver o que nos ensina o §1º do art. 320, mencionado na última competência acima citada:

Art. 320 (...)

§1º. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.

Cabe destacar que Decreto Federal nº 10.368/20, que traz as atribuições dos órgãos do Ministério da Infraestrutura, ao tratar das atribuições do DENATRAN, assim dispõe:

Decreto Federal nº 10.368/20:

Art. 28. Ao Denatran, órgão máximo executivo de trânsito da União, cabe exercer as competências estabelecidas no art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

Conclusão: para a sua prova, basta apenas que você se concentre nas competências do DENATRAN dispostas no art. 19 do CTB, aqui já estudadas!

Beleza? Então sigamos!



2.3. Órgão Máximo Normativo e Consultivo de Trânsito da União (CONTRAN)

Se o SNT tem um órgão máximo que executa o que rege os normativos relacionadas ao trânsito, então temos que pensar também que existe um outro alguém que **normatiza** tais procedimentos!

Professor, eu sei. Já estudei no começo da aula que esse órgão é o Congresso Nacional, cuja prerrogativa é a de legislar no âmbito da União. Estou certo?

Está sim, mas ele não é o único! O trânsito em nosso país é muito dinâmico. As inovações tecnológicas, o crescimento desordenado das cidades, a multiplicação elevada do número de veículos e outros fatores exigem que a normatização no trânsito seja também dinâmica.

O Código de Trânsito Brasileiro, nosso querido CTB, é fruto do trabalho do Legislativo Federal que, junto à sociedade, o transformou no normativo principal que rege o trânsito brasileiro. No entanto, sabemos tratar-se de uma lei ordinária, e quem já estudou um pouco do processo legislativo brasileiro, sabe que que, em tese, uma lei ordinária só poderia ser alterada, complementada ou revogada (parcial ou totalmente) por outra lei ordinária, votada pelas duas casas do Congresso.

E aí te pergunto: você já parou para imaginar o quanto seria complicado fazer inúmeras alterações no CTB a cada vez que a dinâmica do trânsito assim as exigisse?

Teríamos paralisadas as atividades do Congresso para dedicar-se exclusivamente a regulamentar o trânsito! Sem condições, não é mesmo?!

Então professor, quem mais teria competência para legislar no âmbito do trânsito em nosso país?

Resposta: teria não, tem! E se chama Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no Distrito Federal, órgão colegiado que compõe a estrutura do Ministério da Infraestrutura (Decreto nº 10.368/20, art. 2º, III, "e")!

É por meio de um série de delegações dadas pelo próprio CTB a esse órgão, que ele tem expedido, desde 1998, uma enormidade de normas (verdadeiras "mini-leis") que promoveram inúmeras mudanças e adaptações nas mais diversas questões relativas ao trânsito em nosso país. São as famosas e famigeradas **Resoluções do CONTRAN**, hoje chegando a um número que ultrapassa a 900 delas!

Como se pode ver, seria praticamente impossível o Congresso votar cada uma delas em tempo hábil.

Pois bem, o **CONTRAN** é um Conselho, ou seja, um órgão colegiado. Se é colegiado, é porque é composto por algumas pessoas que tomam decisões em conjunto.



Mas quem são essas pessoas? De onde elas vêm?

É o próprio CTB que em seu art. 10 nos dá essa resposta, que por sinal acabou de ser atualizada pela **Lei Federal nº 14.071/20**! De acordo com a novíssima redação desse dispositivo:



- O **CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN)**, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição:
- ✓ **Ministro de Estado da INFRAESTRUTURA**, que **O PRESIDIRÁ**;
 - ✓ **Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações**;
 - ✓ **Ministro de Estado da Educação**;
 - ✓ **Ministro de Estado da Defesa**;
 - ✓ **Ministro de Estado do Meio Ambiente**;
 - ✓ **Ministro de Estado da Saúde**;
 - ✓ **Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública**;
 - ✓ **Ministro de Estado das Relações Exteriores**;
 - ✓ **Ministro de Estado da Economia**; e
 - ✓ **Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**.

Do quadro acima, a primeira informação de grande relevância é que agora o CONTRAN não é mais formado por representantes de Ministérios (ou de outros órgãos), e sim po **MINISTROS DE ESTADO**!

Outra informação que se deve tirar do quadro: o Presidente do CONTRAN e o dirigente do DENATRAN não são mais uma só pessoa.

Quem Preside o CONTRAN é um Ministro de Estado, o Ministro da Infraestrutura!

Esquematizando então o que acabamos de estudar:



CONTRAN – Lei nº 14.071/20



COMPOSIÇÃO DO CONTRAN:

COMPOSTO PELOS MINISTROS DE ESTADO DO SEGUINTE ÓRGÃO:

- DA INFRAESTRUTURA, QUE O PRESIDIRÁ
- DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
- DA EDUCAÇÃO
- DA DEFESA
- DO MEIO-AMBIENTE
- DAS RELAÇÕES EXTERIORES
- DA ECONOMIA
- DA SAÚDE
- DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
- AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

E assim como acontece em toda a Administração Pública, cada um dos membros de um órgão colegiado precisa ter um suplente, ou seja, aquele que o irá substituir em suas ausências e impedimentos. E é assim também no CONTRAN!

Segundo estabelece o §4º do art. 10 do CTB:



NOVIDADE!

- Os **Ministros de Estado** deverão indicar **SUPLENTE**, que **será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS** ou, no caso do **Ministério da DEFESA**, alternativamente, **OFICIAL-GENERAL**. [Lei nº 14.071/20]

Em outras palavras, todo Ministro de Estado membro do CONTRAN terá um substituto ou deverá ser alguém de cargo bem elevado no respectivo Ministério (DAS 6 ou superior!). E no caso do Ministro da Defesa, um diferencial a mais: ele poderá ter a opção (a alternativa) de escolher um **Oficial-General** como seu suplente.

Professor, beleza, entendi, mas e o pobrezinho do dirigente do CONTRAN? Não tem mais nada a ver com o CONTRAN?



Calma, caro aluno, tem sim, pois o legislador não foi tão malvado assim, reservando um cadeirinha para ele no CONTRAN, só que agora sem tanta expressão, se assim podemos dizer. É que de acordo com a redação do §5º do art. 10:



NOVIDADE!

- Compete ao **DIRIGENTE** do **órgão máximo executivo de trânsito da União** atuar como **SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO CONTRAN**. [Lei nº 14.071/20]

Pronto! Para o rapaz não ficar triste, continua no Conselho, mas como Secretário-Executivo!

E tem mais novidades no CONTRAN trazidas pela Lei nº 14.071/20! É sobre as regras de votação no Conselho, estabelecidas pelo §6º do art. 10 e pelo novíssimo art. 10-A do CTB, segundo as quais:



NOVIDADE!

- O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é o de **MAIORIA ABSOLUTA**. [Lei nº 14.071/20]
- **PODERÃO** ser **CONVIDADOS** a participar de reuniões do Contran, **sem direito a voto**, **representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame**. [Lei nº 14.071/20]

O quórum de maioria absoluta para votação e aprovação de matérias não é nada tão simples de se obter em um colegiado. Maioria absoluta significa a metade mais um do número total de membros e, no caso do CONTRAN, que agora é composto por 10 membros, a maioria absoluta é formada quando estão presentes para votarem e aprovarem pelo menos 6 desses membros.

A existência de convidados nas reuniões do CONTRAN é uma novidade muito bem-vinda e interessante, lembrando apenas que a existência de convidados nessas reuniões é algo facultativo e que eles não têm qualquer direito a voto. Beleza?

Vamos agora dar uma pausinha para resolver nossas primeiras questões da aula:





[DETRAN/DF – 2009] Julgue o item a seguir.

Compete ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do SNT, mas o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) será presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), órgão máximo executivo de trânsito da União.

Comentário:

A questão é de 2009, desatualizada, mas serve para revisarmos bem o que acabamos de estudar. De acordo com os ditames do Decreto nº , é o Ministério da Infraestrutura o Coordenador máximo do SNT e com as mudanças promovidas pela Lei nº 14.071/20 no CTB, o CONTRAN agora é presidido exatamente pelo Ministro da Infraestrutura! Lembre-se ainda que o dirigente do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) agora tem a função de Secretário-Executivo do CONTRAN.

Gabarito: Errado (a partir de abr./21)

[CETURB/ES – 2010] Julgue o item subsequente.

O Ministério das Cidades tem representantes no Conselho Nacional de Trânsito.

Comentário:

Hoje não é mais, não é verdade? Primeiro que nem existe mais o tal Ministério das Cidades e segundo porque hoje o CONTRAN é composto pelos Ministros dos seguintes Ministérios:

Ministro de Estado da INFRAESTRUTURA, que O PRESIDIRÁ;

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações;

Ministro de Estado da Educação;

Ministro de Estado da Defesa;

Ministro de Estado do Meio Ambiente;

Ministro de Estado da Saúde;

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;

Ministro de Estado das Relações Exteriores;

Ministro de Estado da Economia; e

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Gabarito: Errado (a partir de abr./21)



É de se imaginar então que esses componentes do CONTRAN, os Ministros, têm notório conhecimento em assuntos relativos ao trânsito, já que comporão um órgão responsável por normatizar o trânsito em nosso país, não é mesmo?

Conclusão erradaaaaaaa!!

Como assim, professor?

É que o **CONTRAN**, que tem um caráter eminentemente técnico, passa a ter agora, a partir de abril/21, um cunho político-estratégico bem forte e, por isso, seus membros não precisam necessariamente ter nenhum conhecimento de trânsito.

*Mas professor, agora me perdi...Como posso conceber que membros de um órgão normativo como o **CONTRAN** não é composto por pessoas que entendem do assunto de trânsito?*

A resposta está em uma das mais importantes competências desse órgão! Confira:

CTB – (Art. 12, inciso IV, c/c art. 13)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

IV - **Criar Câmaras Temáticas**

Art. 13. As **Câmaras Temáticas**, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

Como você pode conferir no quadro acima, as **Câmaras Temáticas** são órgãos técnicos criados pelo **CONTRAN**, integradas por especialistas, e que têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

De acordo com o §1º do art. 13, cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de outros representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo **CONTRAN** e designados pelo Ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Os segmentos da sociedade serão representados por PESSOA JURÍDICA e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN (art. 13, §2º).

Cada Câmara Temática tem um Coordenador. E de acordo com a novíssima redação do §3º do art. 13, estabelecida pela **Lei nº 14.071/20**:





NOVIDADE!

A COORDENAÇÃO das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do **órgão máximo executivo de trânsito da União** OU dos **Ministérios representados no Contran**, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática..



RESUMINDO

O **CONTRAN** é um órgão colegiado que compõe a estrutura do Ministério da Infraestrutura, cujos membros são Ministros de Estado. Esses membros deliberam sobre assuntos político-estatégicos e têm a prerrogativa de criarem Câmaras Temáticas, órgãos responsáveis por subsidiarem tecnicamente suas decisões e deliberações.

Entendido?

Vamos então a demais competências do CONTRAN, a começar pela principal delas. Segundo o inciso I do art. 12 do CTB:

CTB – (Art. 12, inciso II)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

II - Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;

Professor, mas não é o Ministério da Infraestrutura o atual coordenador do SNT?

É sim, mas o **CONTRAN** o auxilia nesta função e é o coordenador dos demais órgãos do SNT, enquanto o Ministério da Infraestrutura é o coordenador de todo o Sistema, aí incluído o CONTRAN! Captou? 😊

Sigamos com competências ligadas ao caráter normativo do Conselho:

CTB – (Art. 12, inciso I, VII, VIII, X, XI e XV)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I - Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

*VII - Zelar pela uniformidade e **cumprimento das normas** contidas neste Código e nas resoluções complementares;*



VIII - Estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados; [Lei nº 14.071/20]

X - Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

XI - Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;

XV - Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.

Olhando para os verbos em negrito logo acima, você ainda tem alguma dúvida de que o **CONTRAN** é o órgão que normatiza o nosso trânsito?

Não, né? (rsrs)

É exatamente por meio desses dispositivos do CTB que o **CONTRAN** goza de tal competência e edita as famosas **Resoluções do CONTRAN**!

Mas quero aqui fazer um destaque especial para o inciso VIII do art. 12! E sabe por quê?

Porque ele foi alvo de mudança de redação estabelecida no CTB pela Lei nº 14.071/20! O dispositivo recebeu uma encorpada, mas melhor detalhar ponto importante do caráter normatizador do colegiado.

Pois é, e saiba que agora temos uma outra novidade e essa é super legal! A partir da entrada em vigor das alterações promovidas no CTB pela Lei nº 14.071/20, para o CONTRAN estabelecer essas normas regulamentares, ele precisará fazer consultas públicas prévias antes de simplesmente publicá-las!

Sério, professor?

Seríssimo e torço para que funcione!

É que de acordo com os novos §§ 1º a 2º do art. 12:





NOVIDADE!

- As propostas de normas regulamentares citadas no inciso I deverão ser submetidas **a prévia consulta pública**, por meio da rede mundial de computadores, **pelo período MÍNIMO DE 30 DIAS, ANTES DO EXAME DA MATÉRIA pelo Contran**. [Lei nº 14.071/20]
- As contribuições recebidas na consulta pública ficarão à disposição do público pelo prazo de **02 ANOS**, contado da data de encerramento da consulta pública. [Lei nº 14.071/20]

Ou seja, nenhum normativo do CONTRAN (principalmente as Resoluções) não será publicado sem antes ser submetido a uma consulta pública prévia, a ser realizada por meio da Internet por um período mínimo de 30 dias. Isso fomentará debates com a sociedade e, com isso, espera-se maior amadurecimento das regras emanadas de cada nova norma publicada.

Legal, né? Achei as regras acima um excelente avanço no trânsito do nosso país!

Bom, mas você há de convir que poderá haver normativos que necessitarão de serem decididos e/ou publicados com certa urgência, que não poderão esperar um tempo de consulta pública. Prevendo isso, o legislador estabeleceu o mecanismo trazido pela §3º do art. 12, mais uma regra trazida pela **Lei nº 14.071/20**. De acordo com esse dispositivo, em caso de **urgência** e de **relevante interesse público**, o **Presidente do Contran** poderá editar deliberação, *ad referendum* do Conselho e **com prazo de validade máximo de 90**, para estabelecer norma regulamentar, dispensado o cumprimento do disposto no quadro-destaque acima, **vedada a reedição**.

Explicando: se uma matéria precisar, por sua urgência ou por relevante interesse público, ser publicada antes da consulta pública prévia, só o Presidente do CONTRAN poderá editá-la *ad referendum* do Conselho e por meio de uma Deliberação. E o que significa editar uma norma *ad referendum* de alguém? Significa que esse ato do Presidente do CONTRAN, tomado isoladamente por ele, será necessariamente sujeito à aceitação posterior por parte dos demais membros do CONTRAN, que poderão referendá-lo ou torná-lo sem efeito.

No § 4º do art. 12, temos que encerrado esse prazo de 90 dias **sem o referendo** do CONTRAN, a **deliberação perderá a sua eficácia**, e **permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes**. [Lei nº 14.071/20]

Beleza?

Sigamos com as demais competências!



CTB – (Art. 12, inciso VI)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

VI - Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;

As **JARI** são as **Juntas Administrativas de Recursos e Infrações**. Estudaremos as **JARI** logo adiante, mas saibam que seus regimentos têm suas diretrizes estabelecidas pelo **CONTRAN**.

CTB – (Art. 12, inciso XIV)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

XIV - Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Essa competência é bastante interessante. Como nosso país tem dimensões continentais e milhares de vias espalhadas por todo o seu território, é de se imaginar que surjam muitas dúvidas sobre de quem é a circunscrição e/ou a competência em determinadas situações ligadas ao trânsito.

Por exemplo: um motorista comete uma infração de trânsito em determinada rodovia dentro do Distrito Federal e é autuado por um agente de trânsito do DETRAN-DF que considerou ser competente para notificá-lo. Por ser uma rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, entende ser ela a competente para efetuar essa notificação e, conseqüentemente, arrecadar por tal infração. A quem então a PRF deve recorrer para reclamar sua competência?

Resposta: diante de um conflito entre um órgão da **União** e um órgão do **Distrito Federal**, a PRF deverá recorrer ao **CONTRAN**.

CTB – (Art. 12, inciso IX)

IX - Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito.

Lembra que eu já havia dito que além de normativo, o **CONTRAN** é um órgão consultivo? E não será difícil de entender o porquê!

Ora, se o **CONTRAN** é o responsável por estabelecer normas, normatizar procedimentos e zelar pelo seu cumprimento, conclui-se que ele é o mais competente para ser consultado em caso de dúvidas ou qualquer outro questionamento a respeito das normativas. Por isso, ele é também o órgão consultivo de trânsito da União.



Por fim, a última novidade (que não é tão novidade assim!) promovida pela **Lei nº 17.401/20** no CTB sobre esse importantíssimo órgão do SNT. Em seu novo §5º, o art. 12 estabelece que norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de **sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais** para a redução de acidentes de trânsito.

E por que não é tão novidade assim?

Porque vimos aqui que o inciso XI do art. 12 sempre atribuiu ao CONTRAN a função de aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Por que seria diferente com esses citados no §5º, não é mesmo?!

Bom, é isso!

Sigamos agora com as competências da gloriosa PRF!

2.4. Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Opaaaa, agora chegou a hora bem legal do nosso curso: a de conhecer e de memorizar bem as atribuições da **Polícia Rodoviária Federal**!



Vamos lá?!

A Constituição Federal de 1988 nos traz em seu artigo 144 que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de vários órgãos, dentre eles a **Polícia Rodoviária Federal**.

Mas onde ela deve atuar? Qual sua circunscrição?

O referido art. 20 do CTB (o mais importante hoje para a sua vida!!) esclarece nossa pergunta nos informando que são competências primordiais da PRF, no âmbito das **RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS**:

(Art. 20, inciso II → CTB):

II - realizar o **patrulhamento ostensivo**, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a **ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros**;





Temos nesses dispositivos a reprodução do mandamento constitucional, que estabelece que a PRF deve realizar o **patrulhamento ostensivo nas rodovias e estradas federais**, ou seja, um patrulhamento visível e presencial.

De acordo com o art. 61 do CTB, estradas e rodovias são vias rurais. Assim, a Polícia Rodoviária Federal é tipicamente uma polícia rural, pois atua exclusivamente, via de regra, nas rodovias e estradas federais com a atribuição de prevenir a ocorrência de infrações, tanto penais como administrativas nessas áreas.

O objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros deriva também do mandamento constitucional trazido pelo *caput* do art. 144 da CF/88. Afinal de contas, a nossa PRF é um órgão de segurança pública, não é mesmo?

Continuando:

(Art. 20, inciso I → CTB):

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;



No dispositivo acima, temos a clara preocupação com a moralidade e a legalidade na prestação do serviço público pela PRF, em decorrência do que vem expresso no art. 37 da Constituição da República.

A PRF e seus agentes de trânsito, antes de reprimirem os infratores de trânsito, devem ser exemplos. O agente de trânsito que dirige uma viatura desrespeitando as normas de circulação e conduta estaria legalmente engessado no que se refere a autuações por infrações de trânsito, uma vez que **antes de "fazer cumprir" deve "cumprir"** a legislação e normas de trânsito.

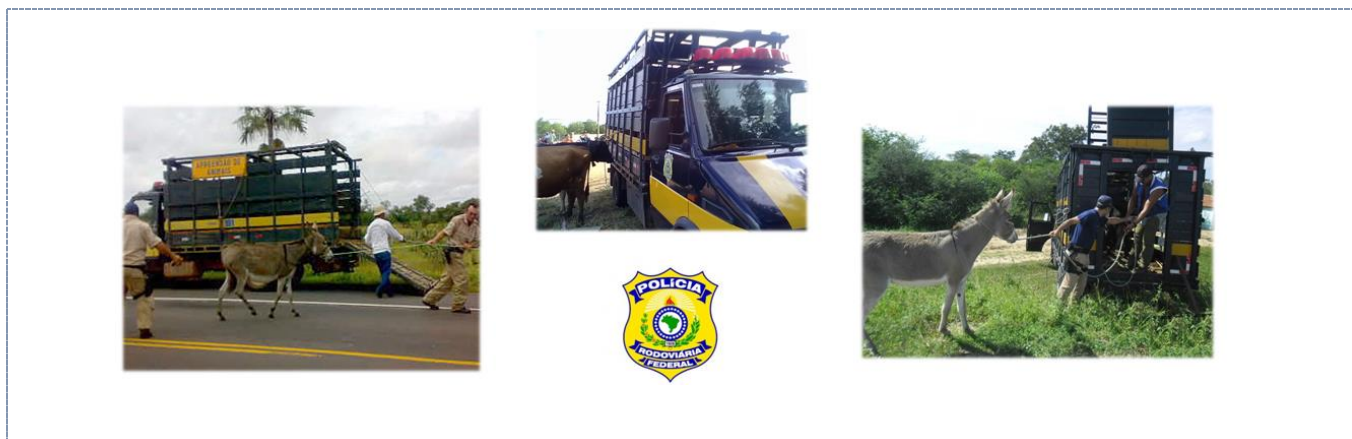
Do mesmo modo, seria o cúmulo da imoralidade a PRF autuar um veículo com pneus carecas se as suas próprias viaturas também estivessem com os pneus carecas, não é?

(Art. 20, inciso III → CTB):

III - executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; [Lei nº 14.071/20]

A PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, já aplicava a penalidade de multa e todas as medidas administrativas possíveis previstas em quaisquer infrações previstas no CTB, inclusive as de excesso de peso, de dimensões e de lotação. Agora, com o ajuste de redação do dispositivo acima, promovido pela Lei nº 14.071/20, a PRF poderá oficialmente aplicar também a penalidade de advertência por escrito.

A remoção de veículos, objetos e animais, como estudaremos em aula futura, é uma medida administrativa prevista no art. 269 do CTB. Cabe destacar que a remoção de animais soltos nas rodovias e estradas federais ficou como **competência exclusiva da PRF** assim como também a arrecadação de valores provenientes de estadia. Olha só exemplos de como acontece o serviço:



Em se tratando da escolta de veículos de cargas superdimensionadas e perigosas, veja dois exemplos práticos dessa atribuição:



Legal, né? Continuando, compete à PRF:

(Art. 20, inciso V → CTB):

V - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;



Credenciar significa conceder uma autorização a particulares (pessoa jurídica) para desempenharem atividade de seu exclusivo ou predominante interesse. E assim funciona o credenciamento que a PRF faz para os serviços de escolta. Importante: tal autorização é um **ato administrativo discricionário e precário**.

(Art. 20, inciso IV → CTB):

IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;



Fica bem fácil entender:

ESCLARECENDO!



- A PRF não só atua no atendimento e salvamento a vítimas, em programas e tarefas de **prevenção de acidentes**, como também efetua o levantamento estatístico de todas essas atividades;

Esse levantamento é uma importante ferramenta que alimenta um grande banco de dados administrado pelo DENATRAN: o **Registro Nacional de Estatística de Trânsito** (RENAEST). Esse banco de dados fomenta e dá suporte às pesquisas e as ações conjuntas realizadas por todos os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

- **Tanto as medidas preventivas quanto as corretivas são executadas no âmbito das rodovias e estradas FEDERAIS. Não esqueça!**

Continuando, compete ainda à PRF:

(Art. 20, inciso VII → CTB):

VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;



Os policiais responsáveis por cobrirem determinados trechos em rodovias estradas federais são também responsáveis pela confecção do BOAT (Boletim de Acidente de Trânsito), os quais devem informar todos os detalhes dos acidentes atendidos no dia à Central da PRF de seu Estado.

As informações têm diversas finalidades, tais como: o controle estatístico, controle de gastos com acidentes para tomada de medidas preventivas, e para cobrança de danos ao patrimônio público. São atividades que também têm estrita ligação com as finalidades do RENAEST.

(Art. 20, inciso VI → CTB):

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;





Aqui o legislador fez referência às obstruções causadas por pessoas em passeatas, protestos, acidentes de trânsito; por animais soltos na via; por buracos na via ou por veículos abandonados, assim como por construções não autorizadas, de uma forma geral.

Saiba, caro aluno, que os Policiais Rodoviários Federais atuam na prerrogativa do poder de polícia administrativo, que tem a função de limitar e disciplinar direitos, interesses e atividades do particular, para resguardar o interesse público. Em uma reunião autorizada na rodovia, por exemplo, cabe a PRF disciplinar o direito de reunião com o direito de ir e vir dos usuários da via, deixando uma faixa de circulação para os usuários e outra para os manifestantes.

Outro exemplo seria quanto à obstrução causada por buracos na via. Como não é de competência desse órgão tapar buracos, por exigir um conhecimento técnico especializado, faz-se mister que a PRF, por não possuir especialistas em seus quadros, solicite ao DNIT que se faça a obra.

O direito de vizinhança é uma limitação ao direito de propriedade. Assim, saiba que, embora o proprietário de um terreno tenha, em tese, o direito de construir sua casa como desejar, deve ele respeitar as normas relativas ao direito de vizinhança e a legislação administrativa.

Ainda sobre essa competência, cabe destacar que sempre que tivermos construções e instalações não autorizadas, devido ao abuso de direito de seus proprietários, é possível que a PRF promova interdições, a fim de assegurar a segurança, a saúde e o sossego público. A interdição como sanção administrativa goza do atributo da autoexecutoriedade. Assim, a Administração não necessita do auxílio do Judiciário, porém deve ser precedida de regular processo administrativo.

(Art. 20, inciso VIII):

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

VIII - **implementar as medidas** da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;

IX - **promover e participar** de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;





A Política Nacional de Segurança é elaborada e desenvolvida pelo governo federal e deve servir de diretriz para todas as iniciativas dos órgãos participantes do Sistema Nacional de Trânsito. A Polícia Rodoviária Federal é um desses órgãos e, como tal, tem a atribuição de implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de trânsito. O objetivo é sempre o de tornar o trânsito brasileiro mais seguro e livre de acidentes. Segundo Leandro Macedo, em seu livro *"Legislação de Trânsito Descomplicada"*, a PRF, para realizar tal atribuição, deve priorizar a informação dos usuários por meio da educação de trânsito, promovendo palestras, organizando eventos, indo às escolas, realizando assim um verdadeiro trabalho de conscientização.

(Art. 20, inciso X):

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

X - **integrar-se a outros órgãos e entidades** do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

Como já vimos, o art. 5º do CTB nos ensina que a finalidade de todo o SNT, no qual a PRF está incluída, é a do exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Nada mais óbvio do que a PRF ter como atribuição a de **integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito**. E qual a finalidade dessa integração? A arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação.

E por fim, temos:



(Art. 20, inciso XI):

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

XI - **fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído** produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66 do CTB, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.



Bom, a bem da verdade, o art. 66 do CTB (a que se refere o dispositivo acima) foi vetado. Entretanto, isso não impede que a PRF fiscalize o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores, ou pelas suas cargas, a partir da legislação ambiental de trânsito.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) criou, em 1986, o Programa de Controle da Poluição Ambiental do Ar para Veículos Automotores (PRONCOVE), que estabeleceu limites para emissão de poluentes. As fiscalizações de trânsito da PRF, no que se refere a poluentes, são realizadas com base em uma Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a qual tratou da forma de fiscalização de poluentes através da fumaça dos veículos.

E por fim, a novíssima competência da PRF, inserida no CTB pela Lei nº 14.071/20:

(Art. 20, inciso XII):

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

XII - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e **comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União**. [Lei nº 14.071/20]

Agora, uma prerrogativa que o CTB apenas conferia aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal passa a ser também da PRF: **a de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir!** Lembrando que cada vez que aplicá-la, a PRF deverá comunicar o fato ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN.



Viu só quanta coisa bacana a PRF faz?! Massa, né!

Se você vai prestar o concurso para o órgão, minha sugestão é que você leia e releia essa parte da aula muitas vezes, pois as competências da PRF devem correr nas suas veias no dia de sua prova!

Bom, seguindo o nosso estudo do **SNT**, vamos aos órgãos executivos rodoviários de trânsito!

2.5. Órgãos Executivos Rodoviários de Trânsito

Aqui temos um primeiro desafio: diferenciar órgão executivo de trânsito de órgão executivo rodoviário de trânsito. E é bem simples!

No SNT, seja em âmbito federal, estadual, distrital federal ou municipal, é preciso que tenhamos órgãos que **planejem**, **construam**, **pavimentem**, **cuidem**, **mantenham** e **signalizem** as vias terrestres de nosso país.

Esses órgãos são os verdadeiros “peões-de-obra” do SNT, mais conhecidos como órgãos executivos rodoviários.

Pois bem, no âmbito da União temos o órgão máximo executivo rodoviário de trânsito, hoje com o título de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, subordinado ao Ministério da Infraestrutura.

Do mesmo modo, só que no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, temos os órgãos executivos rodoviários aos quais incumbe promover as mesmas ações nas estradas e rodovias estaduais.

Ex: No Ceará, temos o DER-CE (Departamento Estadual de Rodovias). No Pará, temos a SETRAN (Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará). No Distrito Federal, temos o DER-DF (Departamento de Estradas e Rodagem).

Mas atenção: não se prenda a estas siglas, pois estes órgãos já tiveram outros nomes. Cada novo Governador, ao assumir o seu cargo, pode ou não decidir por reestruturar seus órgãos e consequentemente mudar suas nomenclaturas. Para fins de prova, você deve memorizá-los como o CTB os denomina: **órgãos executivos rodoviários** e ponto final!

Em âmbito municipal, a mesma coisa, temos também órgãos executivos rodoviários responsáveis pela conservação, construção e manutenção de rodovias e estradas municipais. Mas olha só: hoje, no Brasil, temos mais de 5.500 municípios os quais, na sua imensa maioria, têm pequena malha viária, pouca estrutura de órgãos de trânsito e pouco dinheiro pra cuidar do assunto. Por isso, apenas alguns deles (os maiores) contam em sua estrutura com um órgão executivo rodoviário. A esmagadora maioria dos demais atribuem essas atividades às suas Secretarias de Obras, Transportes ou Infraestrutura.



Ex: Em Salvador temos a TRANSALVADOR e em São Paulo temos a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Aí você me pergunta: professor, estávamos estudando os órgãos do SNT no âmbito da União. Por que então, no caso dos órgãos executivos rodoviários, você tratou também a respeito destes órgãos em âmbito estadual, distrital federal e municipal?

Porque o CTB, em um só dispositivo, o art. 21, descreve e define como comuns as competências de todos os órgãos executivos rodoviários do país!

Ea seguir, trago-lhe as principais competências dessa turma:

CTB – (Art. 21, incisos II, III, V, VI, XIV)

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

II - Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

V - Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, **as respectivas diretrizes** para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

XIV - Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

Quanto à última competência listada, vale explicar que determinados veículos que trafegam em vias rurais, por conta de suas grandes dimensões e extensões, necessitam de Autorizações Especiais para seu trânsito nestas vias, as famosas AET's. Só quem pode emitir tais autorizações são os órgãos executivos rodoviários com circunscrição nas vias por onde tais veículos circularão.

Continuando:



CTB – (Art. 21, inciso IX)

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

IX - **Fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;**

Já sei, já estou esperando: professor que diz esse art. 95 do CTB??

Ele determina que nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada **sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via**. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.

Esse artigo, em seus parágrafos, nos ensina também que salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com **48 oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via**, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.

A inobservância do disposto neste artigo será punida com multa, independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis. E ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer dessas regras, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de cinquenta por cento do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade.

Pois bem, agora lhe devolvo a pergunta e você me responderá no ato: e de quem é a competência para fiscalizar as regras acima citadas?? Dos órgãos **executivos rodoviários de trânsito** em suas respectivas circunscrições!

E por fim, a novíssima competência desse órgãos, inserida no CTB pela Lei nº 14.071/20:

(Art. 21, inciso XV):

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

XV - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, **e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União**. [Lei nº 14.071/20]

Agora, uma prerrogativa que o CTB apenas conferia aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal passa a ser também dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: **a de aplicar a penalidade de suspensão do**



direito de dirigir! Lembrando que cada vez que aplicá-la, cada um desses órgãos deverá comunicar o fato ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN.

É isso! Vamos agora as competências dos órgãos do SNT que funcionam nos **Estados** e no **Distrito Federal**, a começar pelos órgãos normativos e consultivos.

2.6. Órgãos Normativos e Consultivos de Trânsito dos Estados e Distrito Federal

Se em âmbito nacional temos um órgão normativo e consultivo, responsável pela normatização e regulamentação do trânsito (CONTRAN), há também, nos Estados e no Distrito Federal, órgãos com prerrogativas semelhantes, ou seja, que gozam de certa competência para normatizar sobre peculiaridades do trânsito nas suas respectivas circunscrições.

Esses órgãos são os **CETRANs** (Conselhos Estaduais de Trânsito) e o **CONTRANDIFE** (Conselho de Trânsito do Distrito Federal). Na mesma lógica do CONTRAN, são órgãos colegiados, ou seja: formado por um conjunto de pessoas! E sobre os membros e os Presidentes de cada CETRAN e do CONTRANDIFE, algumas regrinhas que podem chamar a atenção da banca (art. 15):



- Os **PRESIDENTES** dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos **Governadores dos Estados e do Distrito Federal**, respectivamente, **e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.**
- Os **MEMBROS** dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos **Governadores dos Estados e do Distrito Federal**, respectivamente.
- Os MEMBROS do CETRAN e do CONTRANDIFE **deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito.**

Os **CETRANs** e o **CONTRANDIFE** têm suas instalações funcionando dentro de cada DETRAN de seu respectivo Estado e possuem as seguintes competências:



CTB – (Art. 14, incisos II a V, VIII e IX)

II - Elaborar normas no âmbito das respectivas competências;

III - Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;

IV - Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

V - Julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das JARI;

b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores;

VIII - Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, **reportando-se ao CONTRAN;**

IX - Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios.

Lembra que já vimos algo parecido quando estudamos as competências do CONTRAN? Na ocasião, expliquei que como nosso país é muito grande e tem uma vasta malha viária, conflitos de circunscrição e competência poderiam aparecer.

Pois bem, o CONTRAN fica responsável por dirimir tais conflitos quando eles existem entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Já os **CETRANs** e o **CONTRANDIFE** ficam então responsáveis por dirimir os conflitos que porventura existirem **entre MUNICÍPIOS dos seus respectivos Estados**.

Por exemplo: você está transitando em uma via muito limítrofe entre dois municípios, e nela comete uma infração de trânsito presenciada simultaneamente por agentes de trânsito de ambos os municípios. Um dos agentes, entendendo que a infração fora cometida dentro da circunscrição de seu município, lavra o auto de infração e o entrega. O agente do município vizinho faz o mesmo e também lhe entrega outro auto de infração.



E agora? Qual dos municípios tem razão? O **CETRAN** do Estado onde os municípios se localizam irá dirimir a dúvida. Do mesmo modo, se o problema for no Distrito Federal ou no seu entorno, o **CONTRADIFE** assim o fará.

Resumo da ópera:

 **Esclarecendo**

Conflito **União** x **Estado** – **CONTRAN**

Conflito **União** x **Distrito Federal** – **CONTRAN**

Conflito **Estado** x **Estado** – **CONTRAN**

Conflito **Estado** x **Distrito Federal** – **CONTRAN**

Conflito entre **Municípios** – **CETRAN**

Tudo certo? Podemos continuar?

Antes de continuar, uma paradinha para respirar e treinar!



[MPU – 2010] Julgue os seguintes itens, no que se refere às competências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), de acordo com o CTB.

01. Incluem-se, entre as competências desse órgão, o acompanhamento e a coordenação das atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito.

Comentário:

O enunciado nos pede competências do CONTRAN. Volte um pouquinho nessa aula que você constatará que essa não é uma competência do CONTRAN, e sim dos CETRAN e do CONTRADIFE (art. 14, inciso VIII).

Gabarito: Errado

02. Ao CONTRAN compete coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

Comentário:



Exatamente. Vimos em nosso estudo que ainda que o CONTRAN, juntamente com o Ministério das Cidades, compete coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (art. 12, inciso II).

Gabarito: Certo

03. Compete a esse conselho normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, a habilitação e a expedição de documentos de condutores de veículos.

Comentário:

Isso mesmo! Falou em normatizar procedimentos, falou em CONTRAN. Não se esqueça, ok? (art. 12, inciso X)

Gabarito: Certo

Sigamos com os demais órgãos!

2.7. Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal

Já tratamos indiretamente desses órgãos, quando estudamos sobre o órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN.

Na ocasião, eu expliquei que seria impossível para o DENATRAN, com sua estrutura sediada em Brasília, exercer sozinho todas as suas competências no país inteiro. Para tanto, ele precisaria de “tentáculos” seus em cada um dos Estados e no Distrito Federal, a fim de que pudesse delegar-lhes parte de suas atribuições e, assim, executá-las com eficiência.

Pois bem, esses “tentáculos” são os órgãos executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal, hoje em sua maioria mais conhecidos como **DETRANs**.

Cabe reforçar que para esse caso aqui também não devemos nos apegar às siglas, muito embora, atualmente todos os Estados brasileiros adotem a sigla **DETRAN**.



Vamos então conhecer as principais e mais cobradas competências desses órgãos, de acordo com o disposto no art. 22 do CTB:

CTB – (Art. 22, incisos II e III)

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:



II - **Realizar, fiscalizar e controlar** o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, **mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União**; [Lei nº 14.071/20]

realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, **mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União**

III - **Vistoriar, inspecionar** quanto as condições de segurança veicular, **registrar, emplacar, e licenciar** veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante **delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União**; [Lei nº 14.071/20]

Fiz questão de destacar a expressão “mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União” por dois motivos: primeiro porque essa expressão foi aperfeiçoada pela Lei nº 14.071/20, pois a redação antiga dos incisos II e III usava a expressão “mediante delegação do órgão federal competente”. O que essa mudança significa na prática? Uma definição mais clara de quem é esse órgão federal competente! Em segundo lugar, o destaquei para que você se recorde daquilo que aprendemos quando estudamos sobre o DENATRAN: todas as atividades acima descritas são **de competência originária** do DENATRAN, **que as delega aos DETRANs**. Não se esqueça dessa informação preciosa, ok?

E sobre o inciso II, mais uma novidade trazida pela **Lei nº 14.071/20** (art. 22, parágrafo único):



NOVIDADE!

- As competências descritas no inciso II do caput deste artigo **relativas ao processo de suspensão de condutores** serão exercidas **QUANDO**:
- ✓ o condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código;
 - ✓ a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica E a atuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito.

A bem da verdade, o dispositivo acima apenas desdobra, esclarece, uma competência que já era originária dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal, só que agora



adequando-se à possibilidade criada pela Lei nº 14.071/20 de outros órgãos também poderem aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando ela vier prevista de forma específica na infração. No entanto, saiba que:

A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por **ACÚMULO DE PONTOS** no período de 12 meses (art. 261, I) continua sendo competência **EXCLUSIVA** dos **órgãos executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal**

E para fechar sobre esses dois primeiro incisos, um detalhe pequeno, mas importante, que modificou uma parte do texto do inciso III do art. 22: a expressão “**selar a placa**” foi retirada do dispositivo. E o que isso significa?

Que os DETRANs não têm mais a competência para selar a placa de veículos!

E de quem é essa competência agora, professor?

Muito provavelmente será de empresas credenciadas, o que deverá vir regulamentado em futura Resolução do CONTRAN.

Sigamos:

CTB – (Art. 22, incisos IV)

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

IV - Estabelecer, em conjunto com as **Polícias Militares**, as **diretrizes** para o policiamento ostensivo de trânsito;

Vamos tratar mais adiante das atuais atribuições das polícias militares estaduais no SNT. Por enquanto, quero apenas que você fixe a ideia de que o patrulhamento ostensivo de trânsito dessas polícias é também coordenado pelos DETRANs. Beleza?

CTB – (Art. 22, inciso V)

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

V - Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as MEDIDAS ADMINISTRATIVAS cabíveis pelas infrações previstas neste Código, **excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;**



Quero chamar sua atenção, para essa que considero ser uma **competência-chave** desses órgãos para fins de prova!!

Fica fácil de entender que é atribuição de um órgão executivo de trânsito executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código. **Mas preste bastante atenção:** não são todas as infrações de trânsito previstas no CTB que os **DETRANs** podem fiscalizar e autuar, pois existem exceções à regra, destacadas em azul:

*“... **excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24**”*

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que esse tal art. 24 do CTB trata das competências dos órgãos executivos de trânsito dos **municípios** (e não dos Estados). Pois bem, os incisos VI e VIII deste artigo, destacados logo abaixo, tratam de espécies de infrações **cuja competência para fiscalização autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis é atribuição somente dos órgãos municipais**. São elas:

Art. 24. (...)

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos **Municípios**, no âmbito de sua circunscrição:

VI – ...infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código...;

VIII - ... a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos...

Logo, você precisa tirar a seguinte conclusão:

Os **DETRANs**, nas vias estaduais e municipais, têm competência para fiscalizar, autuar, e aplicar as medidas administrativas cabíveis para todas as infrações de trânsito previstas no CTB, **exceto aquelas que só os órgãos executivos municipais podem atuar**. São elas as infrações relativas à:

- ✓ circulação;
- ✓ parada;
- ✓ estacionamento;
- ✓ excesso de peso;
- ✓ dimensões e lotação de veículos.

Importante memorizar isso, hein! Voltando ao art. 22, a competência a seguir tem a mesma lógica da anterior. Confira:



CTB – (Art. 22, inciso VI)

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

VI - Aplicar as PENALIDADES por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Se o **DETRAN** não pode fiscalizar, nem autuar, nem aplicar as medidas administrativas para as infrações relativas à circulação, estacionamento, parada, excesso de peso, dimensões e lotação de veículos, por serem essas de responsabilidade dos órgãos executivos **MUNICIPAIS**, então é óbvio que também **não pode aplicar as penalidades por tais infrações**. É dos órgãos municipais, portanto, tal atribuição, concorda?

Sigamos!

CTB – (Art. 22, inciso VIII)

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

VIII - Comunicar ao ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DA UNIÃO:

a **suspensão e a cassação do direito de dirigir**; e

o **recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação**;

Mais uma competência importante para sua prova!

Toda vez que alguma Carteira Nacional de Habilitação é **suspensa, cassada** e/ou **recolhida**, o **DETRAN** deve comunicar tal fato **imediatamente** ao órgão executivo de trânsito da União, o **DENATRAN**.

A seguir, outras importantes competências, mas não tão cobradas em concursos (com algumas expressões e palavras-chave grifadas para ajudá-lo na memorização):

CTB – (Art. 22, incisos VII, IX, X, XIV, XV e XVI)

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

VII - Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;



IX - Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;

X - Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

XIV - Fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;

XV - Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio, quando solicitado, as ações específicas dos órgãos ambientais locais;

XVI - Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN.

E para fecharmos, mais uma nova competência foi dada a esses órgãos pela **Lei nº 14.071/20**:

CTB – (Art. 22, inciso XVII)

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

XVII - CRIAR, IMPLANTAR e MANTER ESCOLAS PÚBLICAS DE TRÂNSITO, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.

Essa competência, como veremos logo a seguir, também passou a ser comum aos órgãos executivos de trânsito dos municípios!

Por fim, uma questãozinha para exercitarmos sobre os **DETRANs**:



[CETURB/ES – 2010] Julgue o item a seguir.

Entre as atribuições dos órgãos executivos de trânsito dos estados, inclui-se a de organizar e manter o registro nacional de veículos automotores.



Comentário:

Você deve ter levado menos de 1 segundo para responder julgar essa assertiva! (rsrs)

Já vimos que os bancos de registros (RENAVAM, RENACH, RENAEST e o RENAINF) são organizados e mantidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN. E competência não é delegada aos DETRANs!

Gabarito: Errado

2.8. Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal

Caro aluno, até antes da sanção e promulgação, em 1997, do nosso Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), todos os Estados tinham em suas Polícias Militares batalhões especializados na fiscalização, autuação e aplicação de penalidades e medidas administrativas cabíveis para infrações de trânsito cometidas tanto em âmbito estadual quanto em municipal.

Isto acontecia porque, antes da vigência do CTB, as Polícias Militares eram órgãos competentes para tanto. Com a chegada do novo Código, e com a municipalização do trânsito (assunto esse que trataremos a seguir), as Polícias Militares estaduais e do Distrito Federal perderam tal prerrogativa e passaram a não mais, **por si só**, poder fiscalizar, autuar e aplicar penalidades e medidas administrativas para infrações de trânsito.

Mas atenção: com o advento do CTB, as Polícias Militares não foram excluídas do SNT!

Acontece que agora, para que possam operar como agentes fiscalizadores de trânsito, as polícias Militares **devem necessariamente firmar acordos ou convênios** com os demais órgãos executivos de trânsito ou com a Polícia Rodoviária Federal.

Com isso, sua atuação ficou em certa medida bastante reduzida. Prova disso é que o CTB nos traz, em seu art. 23, uma **única** competência para essas forças policiais. Veja:

CTB – (Art. 23, inciso III)

Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal:

*III - Executar a fiscalização de trânsito, **quando e conforme convênio firmado**, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados;*

A informação mais importante de todas:



As Polícias Militares FAZEM PARTE DO SNT, mas, **para que possam atuar como AGENTES de trânsito, NECESSITAM FIRMAR CONVÊNIOS** com os órgãos executivos, executivos rodoviários dos estados e municípios

Olhando para o inciso III do art. 23, podemos perceber ainda que a Polícia Militar poderá funcionar como **agente fiscalizador de trânsito** do órgão com o qual ela firmar convênio, **mas somente como agente fiscalizador e autuador**, tá? Nada mais!

E da informação a seguir, você não pode se esquecer:



- A aplicação das penalidades e medidas administrativas relativas às infrações autuadas PELAS POLÍCIAS será de **inteira responsabilidade do órgão a qual ela firmou convênio**.

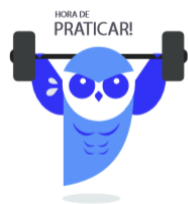
Professor, pode explicar melhor isso aí?

Claro! Suponhamos que determinado DETRAN de um Estado não tenha contingente de Agentes de Trânsito suficiente para cobrir, com eficiência, uma fiscalização (blitz) que ocorrerá em trecho de uma rodovia estadual. Para que a fiscalização ocorra devidamente, esse DETRAN resolve então firmar convênio com a Polícia Militar do Estado para que essa força possa então, naquele trecho, nomear e deslocar um contingente de policiais militares com conhecimentos de trânsito para então colaborar com a fiscalização. Pode isso produção?! Pode sim, mas ali **a Polícia Militar só irá fiscalizar e autuar, concomitantemente com os agentes fiscalizadores daquele DETRAN!** Os autos de infração emitidos por esses policiais militares serão encaminhados para o DETRAN que será o competente para aplicar as penalidades. Já as medidas administrativas cabíveis, que devem ser aplicadas no momento da infração, podem ser executadas por aqueles policiais militares, na condição de agentes de trânsito.

Entendido? Torço que sim!

E para fixar, mais uma questão:





[DETRAN/DF – 2009] Julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Compete à PMDF executar a fiscalização de trânsito, independentemente de convênio.

Comentário:

Como vimos, o CTB atribui às Polícias Militares Estaduais e do Distrito Federal a responsabilidade pela execução das atividades de fiscalização do trânsito, **somente quando e mediante convênio firmado**, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados.

Vou repetir para você não se esquecer: para que a Polícia Militar do DF, por exemplo, possa executar a fiscalização de trânsito, é indispensável que haja um **convênio prévio** com o DETRAN-DF para a sua atuação (art. 23, inciso III).

A assertiva dessa questão afirma que compete à PMDF fiscalizar o trânsito independente de convênio, o que é um equívoco.

Gabarito: Errado

Vamos agora estudar sobre os órgãos e entidades do SNT no âmbito dos **Municípios**. Vamos lá!

2.9. Órgãos Executivos de Trânsito dos Municípios

Dentre as várias inovações pela Lei Federal nº 9.503/97, o nosso querido Código de Trânsito Brasileiro, temos a que considero uma das maiores de todas: **a municipalização do trânsito**.

Com o crescimento populacional, o aumento de veículos em circulação nas cidades e a multiplicação do número de municípios em nosso país, a problemática do trânsito brasileiro aumentou em proporções estratosféricas. Com isso, ficou muito mais difícil para os Estados, através de seus órgãos de trânsito, conseguir gerir de forma eficiente toda a dinâmica desse trânsito.

Tendo como base legal a Constituição Federal de 1988, o Código de Trânsito Brasileiro, instituiu a municipalização do trânsito, permitindo aos mais de 5.500 municípios a **possibilidade** de poderem fazer parte do SNT. Aliás, nada mais justo se considerarmos que é neles que os cidadãos efetivamente moram, trabalham e se movimentam, ali encontrando sua circunstância concreta e imediata de vida comunitária e expressão política.



Mas lembre-se que eu disse que os municípios tinham apenas a **POSSIBILIDADE** de fazerem parte do SNT! E sabe por quê?

Porque não é o simples fato de ser um município que ele automaticamente já faria parte do Sistema!

Até antes das mudanças promovidas no CTB pela **Lei nº 14.071/20**, para que cada município pudesse integrar o Sistema Nacional de Trânsito, exercendo plenamente suas competências, precisaria criar um órgão municipal executivo de trânsito com estrutura para desenvolver atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito e controle e análise de estatística. Conforme o porte do município, poderia ser reestruturada uma secretaria já existente, criando uma divisão ou coordenação de trânsito, um departamento, uma autarquia, de acordo com as necessidades e interesse do prefeito.

Uma das Resoluções do CONTRAN, inclusive, prevê que para efetivar a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito, deverá ser encaminhado ao DENATRAN:

- ✓ a legislação de criação do órgão municipal executivo de trânsito com os serviços de engenharia do trânsito, educação para o trânsito, controle e análise de dados estatísticos e fiscalização;
- ✓ a legislação de criação da JARI e cópia do seu regimento interno;
- ✓ ato de nomeação do dirigente máximo do órgão executivo de trânsito (autoridade de trânsito);
- ✓ a nomeação dos membros da JARI;
- ✓ endereço, telefone, e-mail, fax do órgão ou entidade executivo de trânsito e rodoviário.

Uma vez preenchidos os requisitos acima, **ai sim um município passaria a integrar o SNT**, assumindo a responsabilidade pelo planejamento, o projeto, a operação e a fiscalização, não apenas no perímetro urbano, mas também nas estradas municipais.

Bom, mas como eu disse, isso mudou sensivelmente com a nova redação do §2º do art. 24, alterada pela Lei nº 14.071/20, que deu mais poder às Prefeituras Municipais, permitindo-as atuar no SNT ainda que não possuam seus órgãos executivos de trânsito municipais!

Sério, professor?

Seríssimo! Confira:





NOVIDADE!

- Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os **MUNICÍPIOS** deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, **por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito OU diretamente por meio da prefeitura municipal**, conforme previsto no art. 333 deste Código. [Lei nº 14.071/20]

Não se preocupe muito em saber a regra do art. 333 não, tá? As explicações que fiz até aqui é mais ou menos, em outras palavras, o que ele estabelece!

Bom, mas o nosso foco aqui é o de conhecer as competências dos órgãos executivos de trânsito municipais, elencadas no art. 24 do CTB. De acordo com esse dispositivo:

CTB – (Art. 24, inciso I a III)

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, **temporário ou definitivo**, da circulação, da segurança **e das áreas de proteção** de ciclistas; [Lei nº 14.071/20]

III - **implantar, manter e operar** o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

Dos dispositivos acima, atenção para o inciso II, cuja competência nele descrita foi aperfeiçoada por mudanças provomidas pela Lei nº 14.071/20. O texto é bem claro e dispensa detalhamentos.

Vamos agora a um das mais importantes competências desses órgãos, a qual merece especial atenação.



Confira:

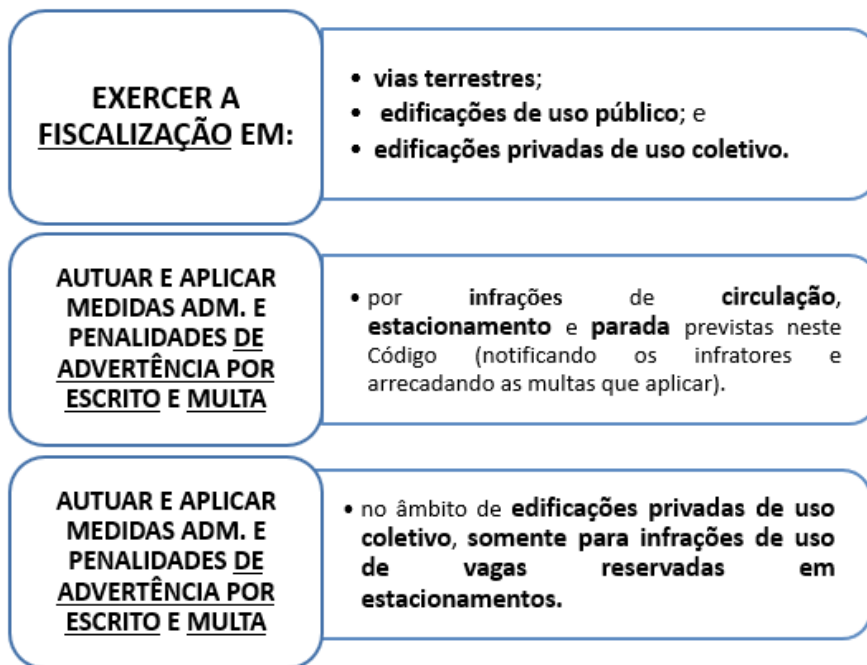
CTB – (Art. 24, inciso VI)

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

VI - Executar a FISCALIZAÇÃO de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, AUTUAR E APLICAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS cabíveis e as PENALIDADES DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO E MULTA, por infrações de **circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, **exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;****

Pela importância da regra acima para fins de prova, vou destrinchá-la melhor!

É competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:



Muita atenção ao detalhe sobre as **edificações privadas de uso coletivo!**



Ali, a fiscalização do órgão executivo de trânsito municipal só poderá ocorrer para fins de verificação de **infrações relacionadas exclusivamente ao uso de vagas reservadas em estacionamentos**, tá?

Qualquer outro tipo de infração presenciada pelo agente de trânsito municipal no âmbito das edificações privadas de uso coletivo será **ignorada**!

Continuando:

CTB – (Art. 24, incisos VII a VIII)

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

VII - Aplicar as PENALIDADES de advertência por escrito e multa, por infrações de **circulação, estacionamento e parada** previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - FISCALIZAR, AUTUAR e APLICAR AS PENALIDADES e MEDIDAS ADMINISTRATIVAS cabíveis relativas a infrações por **excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos**, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

Essas últimas competências são as **principais cobradas em provas de concursos**. Por quê?

Porque as bancas, principalmente o **Cespe/Cebraspe**, tentam sempre induzir os candidatos ao erro afirmando que tais competências são dos órgãos executivos de trânsito estaduais. Mas você, meu estimado aluno Estratégia, que estudou as competências desses órgãos, lembra que as infrações acima não são de competência desses órgãos, e sim de competência dos órgãos executivos de trânsito municipais.

CTB – (Art. 24, incisos X e XVI)

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

X - IMPLANTAR, MANTER e OPERAR sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

XVI - Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;



Como exemplo dessa última competência, temos o rodízio semanal de veículos implantado pela Prefeitura de São Paulo para a redução de circulação de veículos nas vias daquela cidade. O DSV (Departamento de Sistema Viário) é o órgão executivo municipal da cidade de São Paulo que fiscaliza e planeja o trânsito naquela cidade.

CTB – (Art. 24, incisos XVII e XVIII)

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

XVII - Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

XVIII - REGISTRAR e LICENCIAR, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

Competências interessantes... Te pergunto: você sabe se o órgão executivo de trânsito de seu município tem registradas, licenciadas ou emplacadas todas as bicicletas, carroças e charretes que circulam em sua cidade? (rsrs)

Eu, sinceramente, já residi em três capitais e ainda não vi isso acontecer na prática! No entanto, a competência existe e para fins de prova você não deve esquecer: **ela é exclusiva dos órgãos executivos de trânsito dos municípios.**

Por fim, duas competências novinhas inseridas no CTB trazidas pela Lei nº 14.017/20:

(Art. 24, incisos XXII e XIII):

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

XXII - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. [Lei nº 14.071/20]

XXIII - criar, implantar e manter ESCOLAS PÚBLICAS DE TRÂNSITO, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. [Lei nº 14.071/20]

Quanto ao inciso XXII, uma prerrogativa que o CTB apenas conferia aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal passa a ser também dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios: **a de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir!**

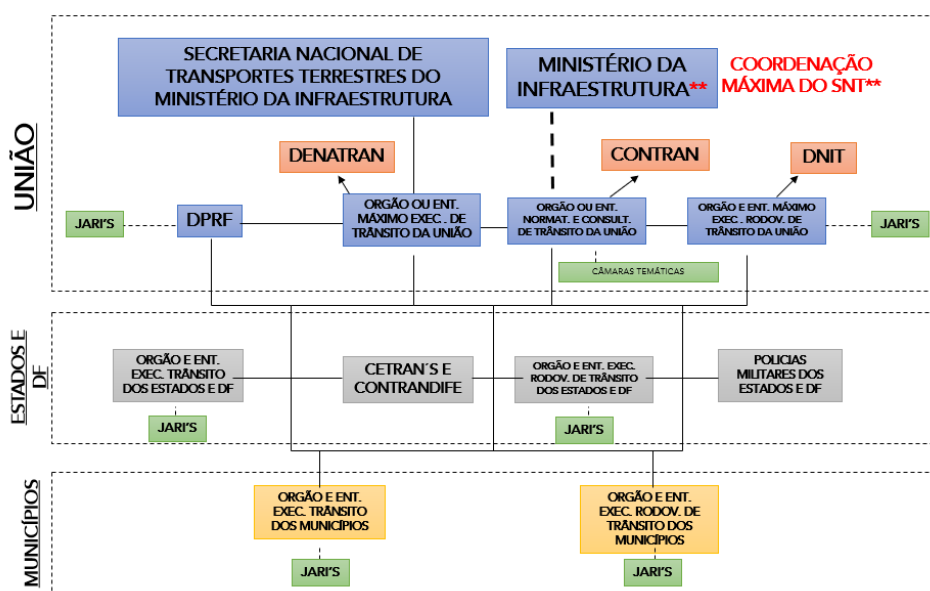


Lembrando que cada vez que aplicá-la, cada um desses órgãos deverá comunicar o fato ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN.

Em relação ao inciso XXIII, uma novidade que oficializou uma atribuição que antes andava meio nebulosa, pois havia alguns Estados assumindo essa função assim como alguns Municípios também. E aí, o que o legislador fez foi oficializar em definitivo que tanto os órgãos executivos de trânsito dos **Estados e Distrito Federal** como os dos **Municípios** são os competentes para tanto.

Bom, está terminando nosso estudo sobre os órgãos e entidades que compõem o SNT em nosso país. Não sei se você percebeu, mais ainda não falei das tais das **JARI** (Juntas Administrativas de Recursos e Infrações).

Deixei pra falar das **JARI** por último justamente porque estes órgãos devem existir junto à PRF e a TODOS os órgãos executivos e executivos rodoviários dos Estados, Distrito Federal e Municípios. No nosso organograma, você pode conferir essa informação (as JARI estão nos quadrinho verdes):



Pois bem, vamos então conhecê-las!

2.10. Juntas Administrativas de Recursos e Infrações- JARI

As **JARI** também são órgãos também colegiados. Possuem, no mínimo, três membros cuja composição, segundo estabelece Resolução do CONTRAN, obedece aos seguintes critérios:

- 01 integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;
- 01 representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade;



- 01 representante da entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

Cabe ressaltar que o número de **JARI** que um órgão possui é proporcional ao número de recursos interpostos. Sempre que tiver mais de uma **JARI** formada, a autoridade de trânsito designará um Coordenador para as **JARI** existentes.

E pra que serve então às **JARI**? Quais são suas atribuições?

De acordo com o art. 17 do CTB:

CTB – (Art. 17, incisos I e III)

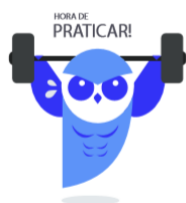
Art. 17. Compete às JARI:

I - JULGAR os recursos interpostos pelos infratores;

III - Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

E só! Basta apenas memoriza-los mesmo, que já é por demais suficiente para a sua prova!

Vamos exercitar!



[CBM/DF – 2011] Acerca do que dispõe a Lei n.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue os itens a seguir:

01. Conforme o CTB, a PMDF e o CBMDF integram o SNT.

Comentário:

Êpa! Pegadinha boba da banca! A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) sim, mas **o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) não compõe o SNT**. O Código de Trânsito não prevê os corpos de bombeiros militares como componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Gabarito: Errado

02. Recurso interposto por condutor contra multa por excesso de velocidade deve ser julgado por junta administrativa de recursos de infrações.

Comentário:



Exatamente! É competência das JARI (Juntas Administrativas de Recursos e Infrações) julgar os recursos interpostos pelos infratores (art. 17, inciso I).

Gabarito: Certo

03. O órgão executivo com circunscrição sobre as vias urbanas do DF é o CONTRANDIFE.

Comentário:

O CONTRANDIFE órgão executivo de trânsito?? Nem precisa você saber qual é o órgão executivo com circunscrição sobre as vias urbanas do DF, para já de pronto ver que a assertiva está completamente equivocada! O CONTRANDIFE **é órgão normativo e consultivo** de trânsito do Distrito Federal.

Gabarito: Errado

Beleza?

Bom, e no tópico a seguir, uma das principais e mais importantes mudanças promovidas pela **Lei nº 14.071/20** nesse Capítulo II do Código de Trânsito Brasileiro: a atribuição de uma prerrogativa nunca existente até então aos Policiais Legislativos Federais!

Vamos entendê-la!

2.11. As Polícias Legislativas Federais e o SNT

Antes de falar sobre a novidade trazida pelo novíssimo art. 25-A do CTB, vamos primeiramente entender a quem ela se refere.

Você sabe quem são os Polícias Legislativos Federais de nosso país?

Se não, saiba eles que são aqueles a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da nossa Constituição Federal:

*Art. 51. Compete privativamente à **Câmara dos Deputados**:*

(...)

*IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, **POLÍCIA**, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;*

*Art. 52. Compete privativamente ao **Senado Federal**:*

(...)

*XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, **POLÍCIA**, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;*



Pois bem, em obediência aos ditames constitucionais acima, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal possuem suas próprias polícias, as chamadas Polícias Legislativas Federais!

E o que elas têm a ver com o SNT?

Até as mudanças promovidas pela Lei nº 14.071/20 no CTB, nada!

Mas com o novo regramento estabelecido pela referida norma, os Policiais Legislativos Federais ganharão, a partir de abril/21, uma nova prerrogativa (direito especial): **a de poder lavrar autos de infração por certas infrações competidas nos ambientes de suas respectivas Casas Legislativas!**

É que de acordo com o novo art. 25-A do CTB:



NOVIDADE!

- Os **AGENTES dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal, respectivamente, **mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via**, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade **COMPROMETER OBJETIVAMENTE OS SERVIÇOS OU COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE DAS PESSOAS OU O PATRIMÔNIO** das respectivas Casas Legislativas. [Lei nº 14.071/20]

Professor, que negócio é esse aí? Essas polícias legislativas passaram a fazer parte do SNT?

Não, não!

As Polícias Legislativas Federais NÃO PASSARAM A COMPOR o SNT!

Como eu disse, os Policiais dessas corporações é que ganharam uma nova prerrogativa, o que não significou necessariamente que passaram a compor o SNT!

Para que eles possam gozar de tal prerrogativa, você deve entender a regra da seguinte forma:

Para os Agentes das Polícias Legislativas da Câmara e do Senado possam lavrar autos de infração de trânsito, as seguintes condições devem estar presentes:



- 1-) é preciso haver **CONVÊNIO** com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via;
- 2-) A infração em que ter sido cometida **nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade**; e
- 3-) não é qualquer infração de trânsito que eles poderão autuar, mas aquelas que **comprometam objetivamente os serviços ou coloque em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio** das respectivas Casas Legislativas.

Entendido?

E outra coisa: uma vez que um Agente dessas Polícias lavra um auto de infração, esse auto deve ser remetido ao órgãos de trânsito conveniado para que este possa dar andamento ao processo administrativo de aplicação de multa ou outras penalidades cabíveis.

Em seu parágrafo único, o art. 25-A estabelece ainda que para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes aqui mencionados deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades, conforme regulamentação do CONTRAN. [Lei nº 14.071/20]

Bom, praticamente finalizamos o estudo completo e direcionado das competências dos órgãos e entidades do SNT! Eu disse praticamente, porque no tópico a seguir tem um bom bizuço para você: uma tabelinha com as competências comuns entre os mais diversos órgãos aqui citados, mais uma boa ferramenta pra deixá-lo blindado contra qualquer questão em sua prova.

Quer ver? Vamos lá!

2.12. Competências Comuns

As competências comuns, ou seja, aquelas que aparecem iguaizinhas em mais de um órgão do SNT, são várias e podem chamar a atenção da banca, que poderá utilizar alguma delas para tentar te confundir. Para que isso não aconteça, o negócio é ler e reler várias vezes a tabelinha a seguir, revisando-as sempre que possível. Fazendo isso, você ficará fera e não errará questões de prova a respeito!

Confira:

- implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. *	órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
	órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal



**CUIDADO NÃO CONFUNDA: implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e <u>Educação de Trânsito</u>;	ESSA É SÓ DA Polícia Rodoviária Federal
- promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado.	Polícia Rodoviária Federal
	órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
	órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições.	Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE
	órgão máximo executivo de trânsito da União
	Polícia Rodoviária Federal
	órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
	órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal



	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
- vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos; - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas.	órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
- credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível.	Polícia Rodoviária Federal
	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
 NOVIDADE! - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. [Lei nº 14.071/20]	Polícia Rodoviária Federal
	órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
	órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (já era competência desses órgãos)
	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
 NOVIDADE! - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios



teóricas e práticas sobre legislação,
sinalização e comportamento no trânsito.
[Lei nº 14.071/20]

Gostou?

Espero que sim e não se esqueça de revisá-las sempre que puder!

Cabe destacar ainda a regra do art. 25, segundo a qual os órgãos e entidades EXECUTIVOS do Sistema Nacional de Trânsito **poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código**, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Nesse contexto os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados.

E sobre esses convênios, temos, por fim, a regra do novo §2º do art. 25, inserida no CTB pela **Lei nº 14.071/20**:



NOVIDADE!

-
- Quando **NÃO HOUVER** órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo Município, o convênio aqui tratado **PODERÁ SER CELEBRADO DIRETAMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL** com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo. [Lei nº 14.071/20]
-

E para finalizarmos de vez o tema, tratemos nos tópicos a seguir de pontos importantes que o CTB nos traz ainda sobre o Sistema Nacional de Trânsito.

2.13. Convênios entre órgãos do SNT e Portos Brasileiros

Caro aluno, segundo o disposto no art. 7º-A do CTB, a **autoridade portuária** ou a **entidade concessionária de porto organizado** **poderá celebrar convênios com os órgãos** do SNT, com a interveniência dos Municípios e Estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito.





- O convênio valerá para **toda a área física do porto organizado**, inclusive:
- ✓ nas áreas dos terminais alfandegados;
 - ✓ nas estações de transbordo;
 - ✓ nas instalações portuárias públicas de pequeno porte; e
 - ✓ nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas.



Com esses dispositivos, resolveu-se várias dúvidas e pendências quanto a quem teria competência para fiscalizar o trânsito nessas áreas!

Beleza? No próximo tópico, a espécie de responsabilização dos órgãos do SNT pelos danos causados aos usuários do trânsito.

2.14. Responsabilidade OBJETIVA dos órgãos do SNT

Em seu art. 1º, §2º, o CTB nos diz que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, **a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.**

Mas então te faço mais uma pergunta: e se tais órgãos, em virtude de suas ações, omissões ou erros, não conseguirem assegurar esse direito? Ficamos, pois, desamparados?

De jeito nenhum!!



O CTB, em seu art. 1º, agora no § 3º, também nos assegura que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito **respondem**, no âmbito das respectivas competências, **objetivamente**, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

E o que significa responder objetivamente?

Responder objetivamente significa que a indenização a ser paga pelos órgãos e entidades causadores do dano se torna exigível provando-se três elementos:

1º - Que houve a **ação**, **omissão** ou **erro** na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro;

2º - Que esse ato **tenha provocado um dano específico e anormal**. Específico porque não atinge a todos e anormal porque supera os inconvenientes normais decorrentes da atividade estatal;

3º - Que haja um **nexo de causalidade entre o serviço prestado pela administração e o dano sofrido**.

Com isso, percebe-se que fora desvinculada a falha do agente da falha do serviço, uma vez que a administração responde **objetivamente** pela falha do serviço, independentemente se o agente tenha falhado ou não com o seu dever funcional. No entanto, caso este agente tenha incorrido em **dolo** ou em **culpa**, além de responder pela falta funcional, pode o Estado mover uma ação regressiva contra este, a fim de auferir os valores pagos a título de indenização.

Por fim, vale observar que:

A falta de alguns dos três elementos supracitados retira do cidadão o direito de acionar o Estado, por falta de objeto.

Como exemplo, poderíamos citar o caso de um veículo que fora atingido por um raio ao transitar por uma rodovia federal. Diante do exposto, não há que se falar em responsabilidade do Estado pelo dano sofrido, uma vez que está ausente o item “falha do serviço”, e ainda que estivesse presente, faltaria o item “nexo de causalidade”. Isso acontece porque **os casos fortuitos ou de força maior** são causas excludentes de responsabilidade objetiva, uma vez que rompem com o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atividade da administração.

Bom, sobre o SNT, é o que você precisa saber.

Sigamos agora com os demais temas da aula: Pedestres, Condutores de Veículos Não Motorizados e Educação para o Trânsito!



PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS

Querido aluno, outra boa e importantíssima inovação que o CTB trouxe na tratativa do trânsito em nosso país foi a preocupação mais incisiva com os **PEDESTRES**.



Pois é, e já no capítulo III (das normas de circulação e conduta), podemos claramente perceber a preocupação do legislador originário com os pedestres, quando versa, em seu art. 29 §2º, que respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, **os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos PEDESTRES**.

Na próxima aula, estudaremos mais a fundo as normas de circulação e conduta. Nos interessa agora estudarmos o Capítulo IV do Código, trazendo a você, de forma bem objetiva, o que de fato nos interessa sobre os direitos e deveres dos **PEDESTRES**, ali regulamentados.

Antes de começarmos uma análise desse capítulo, precisamos retirar do Anexo I do CTB alguns conceitos importantes para nossa linha de raciocínio.

São eles:



Passeio



Passarela



Pista



Acostamento

Anexo I – CTB

PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

PASSARELA - obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.

PISTA - parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

Beleza?

Conhecidos os conceitos, vamos às normas gerais de circulação dos pedestres!

1. Normas Gerais de Circulação para os Pedestres

Para começar, é preciso agora conhecer a **regrinha de ouro** para os **pedestres**:

CTB – (art. 68, caput)

Art. 68. É assegurada ao PEDESTRE a utilização dos PASSEIOS ou PASSAGENS APROPRIADAS das vias urbanas e dos ACOSTAMENTOS das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de PEDESTRES.

Em outras palavras, as vias terrestres bem projetadas devem ter a seguinte estrutura para os pedestres:



Em vias Urbanas	Pedestres devem transitar por PASSEIOS (calçadas) e PASSAGENS apropriadas (passarelas)
Em vias Rurais	Pedestres devem transitar pelo ACOSTAMENTO



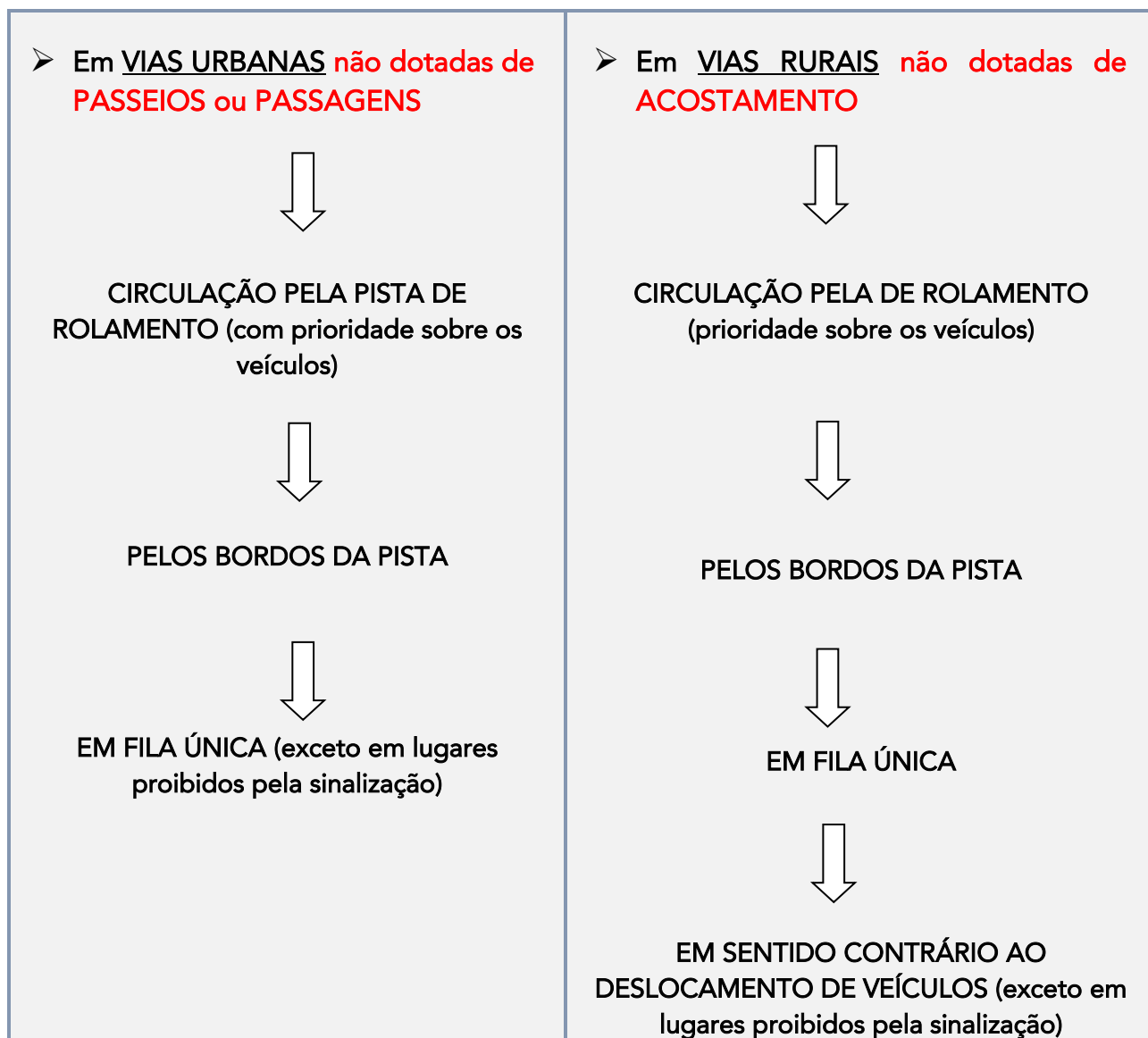
Se uma via rural é dotada de acostamento, os pedestres devem necessariamente utilizá-lo. Da mesma forma, se uma via urbana é dotada de passeio ou passagem apropriada, os pedestres também devem necessariamente por eles transitarem.

E aí vem a famosa pergunta: professor e se a via rural em que estou trafegando não for dotada de acostamento? E se na condição de pedestre eu me deparar com uma via urbana sem passeio, como faço?

Caro aluno, prevendo que esses cenários poderiam acontecer em um país tão imenso como o nosso, e ainda mais com uma infraestrutura viária que deixa muito a desejar, o CTB, em seu art. 68, regulamenta quais as condutas que os pedestres têm que observar em ambos os casos.

A tabela a seguir é mais que suficiente para você memorizar as regras a seguir:





Certinho? Memoriza, tá?

Outra observação importante é que nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto **passoieiro destinado à circulação dos PEDESTRES, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.**

Obras de arte são os viadutos, pontes e túneis. As vias rurais, rodovias e estradas, poderão ter trechos urbanos (delimitados pelo Plano Diretor do Município). Todavia, permanecerão sendo vias rurais, para todos os fins.

Onde **houver obstrução** da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via **deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.**



No tópico a seguir, algumas regras especiais para os pedestres.

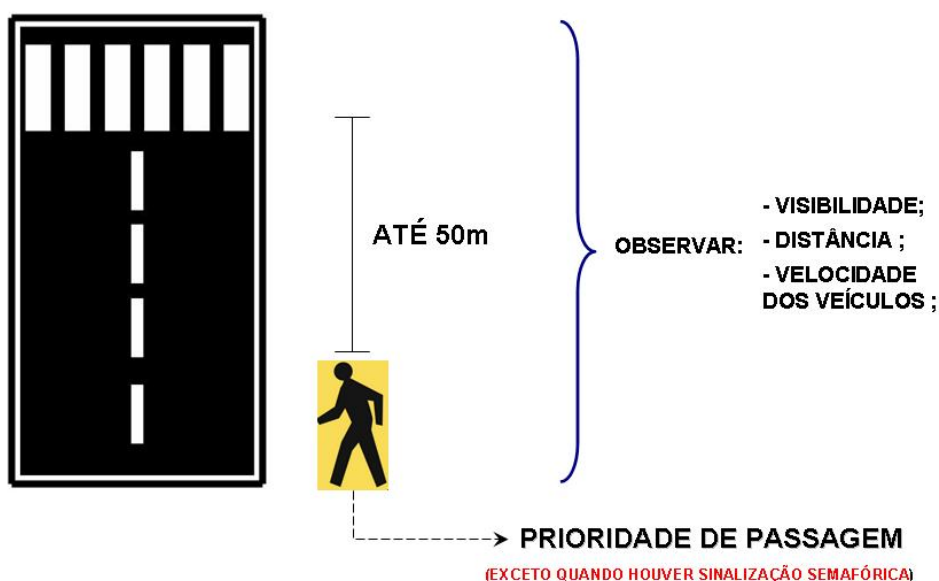
2. Regras Especiais para os Pedestres

A preocupação do legislador sempre foi priorizar a segurança do pedestre. Contudo, ao pedestre também cumpre zelar pela sua segurança e cumprir algumas normas. Aliás, o legislador também fez previsão de infrações de trânsito para os pedestres que descumprirem suas obrigações!

Vamos estudar aqui mais duas regras fundamentais destinadas aos pedestres:

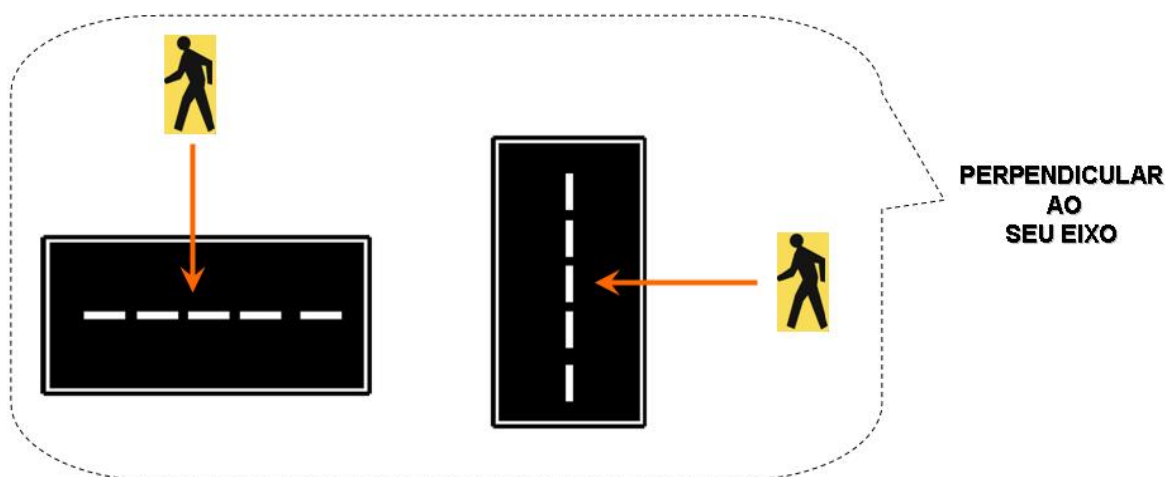
Regra nº 01: ao tentar atravessar uma pista, o pedestre deve observar se a mesma possui faixa apropriada para pedestres. Se ela possuir a faixa, o pedestre deve **obrigatoriamente** fazer sua travessia utilizando-se dela. Se ele estiver a uma distância de **até 50 metros da faixa mais próxima**, o pedestre deve obrigatoriamente dirigir-se até a referida faixa e fazer com segurança sua travessia por ela.

PEDESTRES AO ATRAVESSAR PISTAS DE ROLAMENTO C/ FAIXAS A ELES DESTINADAS



Regra nº 02: se ao atravessar uma pista o pedestre não avistar **nenhuma faixa de pedestres**, então, neste caso, deve atravessá-la no sentido perpendicular ao seu eixo.

PEDESTRES AO ATRAVESSAR PISTAS DE ROLAMENTO QUANDO NÃO HOUVER FAIXAS A ELES DESTINADAS



Art. 70 Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.

E favor não esquecer:



- Em ambas as situações mostradas acima, o pedestre só deve fazer sua travessia depois de ter observado as condições de visibilidade da pista, a distância e velocidade dos veículos que nela trafegam.

Se assim não proceder, cometerá infração de **natureza leve** conforme previsto no artigo 254 do CTB. Confira:

Art. 254. É proibido ao pedestre:

I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido;

II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim;

IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;

V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea;

VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica;

Infração - leve;

Mais um detalhe IMPORTANTÍSSIMO:



- O ciclista desmontado **empurrando a bicicleta EQUIPARA-SE AO PEDESTRE EM DIREITOS E DEVERES.**



A seguir, uma bateria de assertivas Cespe/Cebraspe para treinarmos o aprendizado:



[MPU – 2010] De acordo com o CTB, é assegurada a circulação dos pedestres nos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e acostamentos das vias rurais, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não haja prejuízo ao fluxo de pedestres. No que se refere aos pedestres e aos condutores não motorizados, julgue os itens a seguir.

01. Na construção de trechos urbanos de vias rurais bem como na de obras de arte, devem ser previstos passeios destinados à circulação dos pedestres.

Comentário:

Exatamente! Foi o que aqui estudamos e é o que estabelece o art. 68, §5º, do CTB.

Gabarito: Certo

02. Considere que um ciclista esteja, desmontado, empurrando sua bicicleta em acostamento de via rural. Nessa situação, esse ciclista tem os mesmos direitos e deveres do pedestre.

Comentário:

Perfeito! E essa é uma regra que você não deve jamais esquecer, pois é uma das queridinhas das bancas, inclusive do **Cespe/Cebraspe!** (art. 68, §1º)

Gabarito: Certo

03. Em áreas urbanas, caso não haja passeios ou não seja possível a utilização destes, a circulação de veículos na pista de rolamento deve ser feita com prioridade sobre os pedestres, que devem andar pelos bordos da pista, em fila única.

Comentário:

Opa! A banca trocou as bolas aqui. Corrigindo: em áreas urbanas, caso não haja passeios ou não seja possível a utilização destes, a circulação de **pedestres** na pista de rolamento deve ser feita com prioridade sobre os **veículos**, que devem andar pelos bordos da pista, em fila única (art. 68, § 2º).

Gabarito: Errado

Bom, é isso!

Sigamos com a Educação para o Trânsito!



EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Caro aluno, estamos diante de mais um diferencial significativo do CTB em relação ao antigo Código Nacional de Trânsito: a inclusão de um capítulo específico para tratar da **Educação para o Trânsito**, Capítulo VI.

E logo em seu art. 74, assim já define:

A educação para o trânsito é **direito de todos** e constitui **dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito**.



Como parte desse dever prioritário, uma primeira obrigação: a da existência de **coordenação educacional** em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.

No art. 75, temos que será de responsabilidade do **CONTRAN** estabelecer, **anualmente**, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à **Semana Nacional de Trânsito**.

E as obrigações dos componentes do SNT não param por aí!

No §2º do mesmo art. 75 tem-se que os órgãos ou entidades **EXECUTIVOS DE TRÂNSITO** deverão promover, **dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio**, o funcionamento de **escolas públicas de trânsito**, nos moldes e padrões estabelecidos pelo **CONTRAN**.





Ah, e por falar na tal **Semana Nacional de Trânsito**, ela ocorre de fato anualmente e seu calendários vem assim definido no art. 326 do CTB:



-
- A **SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO** é comemorada **anualmente** no período compreendido entre **18 e 25 de setembro** (art. 326).



E os deveres não acabaram não! Estabelece o CTB que os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão também promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Tais campanhas são de **caráter permanente**, e os **serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente**, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.

De acordo como art. 76, a educação para o trânsito deverá ser promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus (é assim que está no Código) por meio de planejamento e ações



coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

Para tal finalidade, o Ministério da Educação e do Desporto (é assim que consta na letra da lei), **mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras**, diretamente ou mediante convênio, promoverá:

- ✓ a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;
- ✓ a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;
- ✓ a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;
- ✓ a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

E atenção:



- No âmbito da educação para o trânsito caberá ao **Ministério da Saúde**, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos **primeiros socorros em caso de acidente de trânsito**.

As campanhas terão caráter permanente por intermédio do **Sistema Único de Saúde - SUS**, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no art. 76.

Beleza?

Bom, no contexto da educação para o trânsito, mais um novo marco em 2009: a sanção da Lei Federal nº 12.006/09, que alterou o CTB, trazendo regras a serem obedecidas para a divulgação e promoção na mídia de certas peças publicitárias.

No art. 77-B, o CTB passou a determinar que toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de **produto oriundo da indústria automobilística ou afim**, **incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito** a ser conjuntamente veiculada.



Produtos oriundos da indústria automobilística, professor? Como assim?!

A resposta a gente encontra no próprio art. 77-B, em seu §1º, segundo o qual, são considerados **produtos oriundos da indústria automobilística ou afins** os seguintes:

- os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga;
- os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos acima mencionados.

A obrigatoriedade de se incluir **mensagem educativa de trânsito** aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do **fabricante** do produto, em **rádio, televisão, jornal, revista ou outdoor**.



E não só ao fabricante propriamente dito, pois para o CTB (art. 77-B § 3º):

Equiparam-se ao fabricante o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos acima mencionados.

Quando se tratar de publicidade veiculada em **outdoor instalado à margem de rodovia**, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação acima prevista não se restringirá apenas às propagandas de caráter comercial.

Tal obrigação se estenderá também à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive àquela de caráter institucional ou eleitoral.



Será o **CONTRAN** que especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito.

E se houver desrespeito a essas regras, professor? O que acontece?

Serão aplicadas sanções aos infratores! De acordo com o art. 77-E:



- A veiculação de publicidade feita **em desacordo** com as condições fixadas nas regras acima constitui infração punível com as seguintes sanções:
 - **advertência por escrito**;
 - **suspensão**, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de **até 60 dias**;
 - **multa** de **R\$ 1.627,00 a R\$ 8.135,00**, ou unidade que a substituir, cobrada do dobro até o quíntuplo, em caso de reincidência.
- As sanções serão aplicadas **isolada ou cumulativamente**, conforme dispuser o regulamento.
- Sem prejuízo dessas sanções, qualquer infração acarretará **a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária** até que sejam cumpridas as exigências acima fixadas.



O CTB prevê também que os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes.

Professor, esses nomes de Ministérios, hein? Como faço para minha prova?

Se não forem mudados até a publicação do edital do seu concurso, você deve leva-los do jeito que está no Código! Quando mudar, a gente atualiza a aula!

Falando em acidentes, o art. 78, parágrafo único do CTB **TRAZIA** a regra sobre o famoso seguro DPVAT:

Art. 78, parágrafo único:

O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas destinados a prevenção de acidentes.

Mas olha só: perceba que eu destaquei em vermelho o termo "**TRAZIA**"! E por que fiz isso?

Porque por meio da **Medida Provisória nº 904, de 11 de novembro de 2019**, o Governo Federal extinguiu o seguro DPVAT, **revogando, dentre outras medidas, exatamente o dispositivo acima, o parágrafo único do art. 78 do CTB!** Com a revogação, a regra deixaria de valer a partir de então!

Deixaria? Como assim, professor?

Medidas Provisórias têm força de lei, e esta tratou de extinção de imposto, podendo só passar a ter validade a partir de 01/01/2020. E como Medidas Provisórias precisam ser avaliadas pelo Congresso em até 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para que virem definitivamente uma lei (ou não!), a revogação da regra citada valeria até no máximo o dia 11/03/2020, isso se o Congresso não a votasse antes. E o que aconteceu? **A MP nº 904/2019 não foi votada e, por isso, perdeu sua validade, caducou!**

Mas antes de ser votada, o Supremo Tribunal Federal já havia se antecipado e suspenso, em 20/12/2019, em decisão liminar, a eficácia da MP nº 904/19, **proibindo, com isso, a extinção do DPVAT** (ADIN nº 6262). Veja a decisão:



*Decisão: O Tribunal, por maioria, deferiu a medida cautelar, **para suspender os efeitos da Medida Provisória 904, de 11 de novembro de 2019** (art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O Ministro Luiz Fux acompanhou o Relator com ressalvas. Afirmou suspensão o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 13.12.2019 a 19.12.2019.*

O que isso quer dizer? Que o DPVAT continua em vigor e consequentemente a regra do parágrafo único do art. 78, do CTB!

E o que aconteceu logo em seguida foi uma medida tomada pelo Poder Executivo, por meio de uma Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), para reduzir drasticamente o valor do DPVAT (redução de 68%). O Ministro Presidente do STF, Dias Toffoli, até que tentou derrubar essa Resolução, mas a pressão foi tamanha que depois voltou atrás de sua própria decisão, liberando a redução. Para você ter uma ideia, o valor atual do DPVAT para automóvel, táxi e carro de aluguel é agora de R\$ 5,23!

Bom, é isso!

Fim de linha da nossa parte teórica! Exercite agora seu aprendizado com uma questões bem legais!

Aos trabalhos!



QUESTÕES COMENTADAS



1. [FCC – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/MA – 2018 – Adapt.]

Entre outras atribuições, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias.

Comentário:

A primeira competência citada é de fato dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF: comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. (art. 22, VIII)

No entanto, implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias é competência dos órgãos executivos de trânsito dos **Municípios** (art. 24, X).

Gabarito: E

2. [FCC – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/MA – 2018 – Adapt.]

Considere:

- I. Julgar os recursos interpostos pelos infratores.
- II. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida.
- III. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.
- IV. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.
- V. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, registro e licenciamento dos veículos.

São de competência das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI o que se afirma APENAS em I, II, e III.



Comentário:

Certinho! De acordo com o art. 17 do CTB:

Art. 17. Compete às JARI:

- I - julgar os recursos interpostos pelos infratores; **(item I)**
- II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; **(item II)**
- III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. **(item III)**

As outras competências citadas são dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE (art. 14, V e VIII).

Gabarito: C

3. [FCC – ASSITSENTE DE TRÂNSITO – DETRAN/MA – 2018 – Adapt.]

Considere:

- I. Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
- II. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI.
- III. Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.
- IV. Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN.
- V. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.
- VI. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
- VII. Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito os que constam APENAS em I, II, IV e V.

Comentário:

São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito o **Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN** e o **Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN**, itens I e IV, apenas.

Gabarito: E



4. [FUNECE – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos e arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas.

Comentário:

Não, não! As citadas na assertiva são atribuições comuns aos órgãos executivos municipais de trânsito e aos executivos rodoviários, art. 21, inciso VII e XIV e art. 24, XI e XXI.

Gabarito: E

5. [FUNECE – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados.

Comentário:

Verdade! Essa é uma das competências do CONTRAN e você a encontra no art. 12, inciso VIII do CTB.

Gabarito: C

6. [FUNECE – VISTORIADOR – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN – e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE – normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Comentário:

As duas competências citadas não são dos CETRAN e do CONTRANDIFE, e sim do **CONTRAN** (art. 12, X e XIV).

Gabarito: E



7. [FUNECE – VISTORIADOR – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete às Juntas Administrativas de Recursos de Infração – JARI – encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

Comentário:

Certíssimo, são as JARI as competentes para encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente (art. 17, III).

Gabarito: C

8. [FUNECE – VISTORIADOR – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; e conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal.

Comentário:

Perfeito! Temos citadas na assertiva duas competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição. (art. 24, XII e XVIII, respectivamente).

Gabarito: C

9. [FUNECE – ASSISTENTE DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018]

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. Considerando as ações a serem promovidas pelo Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, analise os itens listados a seguir e assinale-os com V ou F conforme sejam verdadeiros ou falsos.

() Adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito.

() Elaboração de planos de prevenção de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

() Adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores, estudantes e multiplicadores.



() Criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao Trânsito.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

(A) F, V, F, V.

(B) V, F, F, V.

(C) V, F, V, F.

(D) F, V, V, F.

Comentário:

Não tratamos aqui dessa parte da Educação para o Trânsito por ser raramente cobrada em provas. No entanto, para não dizer que não falamos de flores, trazemos aqui essa questãozinha para aproveitar e falar do art. 76 do CTB. Vamos às assertivas:

(**V**) Adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito.

(**F**) Elaboração de planos de **redução** ~~prevenção~~ de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

(**F**) Adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores, ~~estudantes~~ e multiplicadores.

(**V**) Criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao Trânsito.

Gabarito: B

10. [FUNECE – AGENTE DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Atente ao que dispõe o artigo 16 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB: “Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas”. Considerando a competência legal das JARI, observe os seguintes itens:

I. julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II. solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III. instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito.



Faz parte da competência legal das JARI o que consta em I, apenas.

Comentário:

I. Certo. julgar os recursos interpostos pelos infratores; (art. 17, I)

II. Certo. solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; (art. 17, II)

III. Errado. É competência do órgão máximo executivo da União instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. (art. 19, XXVI)

Logo, erra a assertiva ao afirmar que apenas o item I traz competência das JARI.

Gabarito: E

11. [FADESP – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – DETRAN/PA – 2019 – Adapt.]

Embora o Código de Trânsito Brasileiro – CTB – e todo o arcabouço jurídico que abrange o Sistema Nacional de Trânsito seja consistente, caso ocorram situações imprevistas, a atribuição de estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito cabe ao CONTRAN.

Comentário:

Aqui a banca exigiu uma das competências bem “escondidinhas” do **órgão máximo executivo de trânsito da União**, e não do CONTRAN:

CTB – (Art. 19, inciso XXVII)

XXVIII - estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

Gabarito: E

12. [FADESP – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – DETRAN/PA – 2019 – Adapt.]

Compete às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI – julgar os recursos interpostos pelos infratores. Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI é uma competência do CONTRAN.

Comentário:



De acordo com o art. 13, inciso :

Art. 14. Compete aos **Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE**:

(...)

V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das JARI;

b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

Gabarito: C

13. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Em relação às disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir.

Para os efeitos do referido Código, não são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.

Comentário:

Para os efeitos deste Código, **são consideradas vias terrestres as praias abertas** à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo (Art. 2º, parágrafo único).

Gabarito: E

14. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.

Comentário:

Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente (Art. 1º, § 5º).

Gabarito: C



15. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Comentário:

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito (Art. 1º, § 2º).

Gabarito: C

16. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Comentário:

Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, **objetivamente**, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro (Art. 1º, § 3º).

Gabarito: E

17. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

As disposições do Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas.

Comentário:

As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas (Art. 3º).

Gabarito: C



18. [INSTITUTO EXCELÊNCIA – MOTORISTA SOCORRITA SAMU – PREF. CANOINHAS/SC – 2019 – Adapt.]

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 12, compete ao CONTRAN:

I- estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a fragmentação de suas atividades.

III- zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas questões complementares.

IV- estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados.

Está incorreto o que se afirma em II e III.

Comentário:

As assertivas I e IV estão corretas. Confira:

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados;

A assertiva II está em desacordo com o texto da norma:

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, **objetivando a integração de suas atividades;**

A assertiva III está incorreta:

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código **e nas resoluções complementares;**

Gabarito: C



19. [INAZ DO PARÁ – MOTORISTA – CORE/SP – 2019 – Adapt.]

São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento e implantar medidas da Política Nacional de Trânsito, e do Programa Nacional de Trânsito.

Comentário:

Conforme o art. 6º, do CTB, abaixo:

Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:

I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;

III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito não é objetivo básico do SNT, e sim **competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, no âmbito de sua circunscrição.

Gabarito: E

20. [FADESP – GUARDA MUNICIPAL – PREF. MOCAJUBA/PA – 2019 – Adapt.]

As Câmaras Temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito. São órgãos técnicos formados por especialistas da área que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas e fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos. As Câmaras Temáticas estão vinculadas ao DENATRAN.

Comentário:

A resposta está no art. 13, do CTB:

Art. 13. As Câmaras Temáticas, **órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN**, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

Gabarito: E



21. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir.

As Guardas Municipais, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Cíveis e Militares dos Estados integram o Sistema Nacional de Trânsito.

Comentário:

O art. 7º traz o rol de órgãos e entidades que compõe o SNT e as Guardas Municipais e as Polícias Cíveis não estão presentes nesse rol. Vamos lembrar:

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - a Polícia Rodoviária Federal;

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

Gabarito: E

22. [FGV – AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – PREF. SALVADOR/BA – 2019 – Adapt.]

Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

() Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo.

() O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas infratores é competência dos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios.

() Os órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de trânsito são conhecidos como Cetran (Conselhos Estaduais de Trânsito).

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,



- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – F.

Comentário:

A sequência de respostas está descrita nos artigos do CTB, abaixo:

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; **(Item I, Verdadeiro)**.

Art. 22. Compete aos **órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal**, no âmbito de sua circunscrição:

VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; **(Item II, Falso)**.

Art. 16. Junto **a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário** funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. **(Item III, falso)**

Gabarito: C

23. [FGV – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – PREF. SALVADOR/BA – 2019]

O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos e entidades, que possuem competências diversas.

Assinale a opção que apresenta uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios.

- (A) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário.
- (B) Expedir e cassar Carteira Nacional de Habilitação.
- (C) Expedir o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual de veículos.
- (D) Comunicar ao órgão executivo da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir.
- (E) Julgar os recursos interpostos por infratores de trânsito.



Comentário:

A – Certo. **Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios**, no âmbito de sua circunscrição: implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário (Art. 24, III).

B – Errado. Compete aos **órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição**: realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente (Art. 22, II).

C – Errado. Compete ao **órgão máximo executivo de trânsito da União**: expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal (Art. 19, VII).

D – Errado. Compete aos **órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição**: comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (Art. 22, VII).

E- Errado. Compete às **JARI**: julgar os recursos interpostos pelos infratores (Art. 17, I).

Gabarito: A

24. [FCC – OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP – 2019 – Adapt.]

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRA) e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRAN) estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.

Comentário:

Isso mesmo! De acordo com o art. 14, inciso IV, do CTB:

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRA e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRAN:

IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

Gabarito: C



25. [FCC – AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP – 2019 – Adapt.]

Uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é estabelecer as diretrizes do regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI).

Comentário:

Conforme estabelece o art. 12, inciso VI, do CTB, abaixo:

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;

Gabarito: C

26. [FCC – AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP – 2019 – Adapt.]

Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a Administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito; e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Comentário:

Só uma das competências acima listadas constam como do órgão máximo executivo da União: apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a Administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. A outra competência citada é **dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal**.

Gabarito: E

27. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Julgue as assertivas a seguir à luz das novas regras estabelecidas pela Lei nº 14.071/2020 no Código de Trânsito Brasileiro.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tem sede no Distrito Federal e é composto, dentre outros, pelo Ministro de Estado da Economia, pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e por um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Comentário:

Erradíssima, pois com as mudanças promovidas pela Lei nº 14.071/20 no art. 10 do CTB, o CONTRAN passou a ter a seguinte composição:



CONTRAN – Lei nº 14.071/20



COMPOSIÇÃO DO CONTRAN:

COMPOSTO PELOS MINISTROS DE ESTADO DO SEGUINTE ÓRGÃO:

- DA INFRAESTRUTURA, QUE O PRESIDIRÁ
- DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
- DA EDUCAÇÃO
- DA DEFESA
- DO MEIO-AMBIENTE
- DAS RELAÇÕES EXTERIORES
- DA ECONOMIA
- DA SAÚDE
- DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
- AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Como se pode ver, não há mais representantes da ANTT no CONTRAN! O resto está tudo certo!

Gabarito: **Errado**

28. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Quem preside o CONTRAN é o Ministro de Estado da Infraestrutura, enquanto quem atua como Secretário-Executivo desse colegiado é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Comentário:

Perfeito, tudo certo aí e de acordo com o inciso II-A e do §5º do art. 10:

Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição:

(...)

II-A - Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá;

(...)

§5º Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como Secretário-Executivo do Contran.

Gabarito: **Certo**

29. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

É preciso haver a metade mais um do número total de membros do CONTRAN para que haja votação e aprovação no referido Conselho.



Comentário:

O que significa a metade mais um do número total de membros de um colegiado?

Sua **MAIORIA ABSOLUTA!**

De acordo com o § 6º do art. 10 do CTB, o quórum de votação e de aprovação no Contran é o de maioria absoluta. Logo, está correta a assertiva ao afirmar que é preciso haver a metade mais um do número total de membros do CONTRAN para que haja votação e aprovação no referido Conselho!

Gabarito: **Certo**

30. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

As Câmaras Temáticas são importantes órgãos no contexto do SNT. É correto afirmar que a coordenação dessas Câmaras será exercida por representantes de órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal ou dos Ministérios representados no Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

Comentário:

Muito cuidado com a leitura rápida, pois não é essa a nova redação do §3º do art. 13 do CTB, modificada pela Lei nº 14.071/20. De acordo com esse dispositivo, a coordenação das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do **órgão máximo executivo de trânsito da União** ou dos Ministérios representados no Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

Gabarito: **Errado**

31. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

É plenamente possível que a Polícia Rodoviária Federal aplique a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida. A PRF, no entanto, deverá sempre comunicar a aplicação dessa penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

Comentário:

Exatamente! Agora com as mudanças promovidas pela Lei nº 14.071/20, uma prerrogativa que o CTB apenas conferia aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal passa a ser também da PRF: a de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir! E é verdade: cada vez que aplicá-la, a PRF deverá comunicar o fato ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN.



Aproveito para relembrar que essa passou a ser uma competência comum dos seguintes órgãos:

 NOVIDADE! - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. [Lei nº 14.071/20]	Polícia Rodoviária Federal
	órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
	órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (já era competência desses órgãos)
	órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios

Gabarito: Certo

32. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito é atribuição apenas dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

Comentário:

Nada a ver aqui! De acordo com os novos incisos XVII do art. 22 e XXIII do art. 24 do CTB, compete **tanto aos órgãos executivos de trânsito dos Estados como dos Municípios** criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.

Gabarito: Errado

33. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, passaram a poder lavrar autos de infração de trânsito e remetê-los ao órgão competente para todas as infrações cometidas nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade.

Comentário:

Atenção: para todas as infrações cometidas nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade, não!



Vamos rever a regra no novo art. 25-A do CTB:

*Art. 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, **nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.***

Ou seja, para que eles possam gozar de tal prerrogativa, você deve entender a regra da seguinte forma:

- 1-) É preciso haver CONVÊNIO com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via;
- 2-) A infração em que ter sido cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade;
- 3-) E não é qualquer infração de trânsito que eles poderão autuar, **mas aquelas que comprometam objetivamente os serviços ou coloque em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.**

Gabarito: **Errado**

34. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Estabelece o CTB que os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Nesse contexto, está incorreto afirmar que, no âmbito dos Municípios, tais convênios só poderão ser executados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito municipais.

Comentário:

À luz da regra trazida pelo novo §2º do art. 25, inserido no CTB pela lei nº 14.071/20, **quando não houver** órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo município, o convênio aqui tratado **poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal** com órgão ou entidade que integre o sistema nacional de trânsito, permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo.

Logo, está mesmo incorreto afirmar que, no âmbito dos Municípios, tais convênios só poderão ser executados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito municipais.

Gabarito: **Certo**



Sigamos agora, como será sempre de praxe, com as questões aplicadas em provas PRF sobre os temas aqui estudados:



35. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2009]

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Sobre as competências atribuídas aos respectivos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito é correto afirmar que

(A) compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.

(B) compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRA) e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRAN-DF) avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

(C) compete às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; elaborar normas no âmbito das respectivas competências; responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito.

(D) compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União julgar os recursos interpostos pelos infratores; solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas atuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

(E) compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições; proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito.

Comentário:

Vamos com essa questão fazer uma super-revisão geral:



Item A - Exatamente!! Estabelecer normas regulamentadores são, indubitavelmente, competências do **CONTRAN**. (Certo)

Item B – Dica: o termo “avocar” **aparece apenas uma vez em todo o CTB** e exatamente como uma das competências do CONTRAN. Além disso, todas as demais competências citadas são também do CONTRAN e não dos CETRAN e do CONTRANDIFE. (Errado)

Item C - Está tudo errado! Para começar, nenhuma das competências acima descritas é das JARI. Vamos com o nosso checklist relembra-las:

→ **Cumprir e fazer cumprir** a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições → DETRANs

→ Elaborar normas **no âmbito das respectivas competências** → CETRAN e CONTRANDIFE

→ **Responder a consultas** relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito → CETRAN, CONTRANDIFE e CONTRAN

Item D - **Todas** as competências citadas são das **JARI** e não dos órgãos máximo executivo da União como afirma a alternativa. (Errado)

Item E - Não trabalhamos ainda as competências da PRF. Mas, se você tiver seguido a minha recomendação e tiver dado uma lida no art. 20 do CTB, a única competência citada que é da PRF é a de “cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito” por ser a PRF um órgão com poder de polícia. O resto do texto está equivocado. (Errado)

Gabarito: A

36. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2009]

O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. NÃO compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

(A) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a Polícia Rodoviária Federal.

(B) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; e a Polícia Federal.



(C) A Polícia Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

(D) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores.

(E) A Polícia Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI; os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentário:

Essa questão, do último e polêmico concurso PRF, nos pede o conhecimento dos componentes do SNT. Atenção porque ela pede a alternativa que traz algum ou todos os órgãos ou entidades que **não compõem** o SNT. Vamos descobri-lo fazendo uma espécie de checklist:

Item A:

→ Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios → OK (Fazem parte sim do SNT)

→ Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios → OK

→ Polícia Rodoviária Federal → OK

Então esse não é o item errado que estamos procurando.

Item B:

→ Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo → OK

→ Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores → OK

→ Polícia Federal → **Erradíssimo!** (A PF não faz parte do SNT!)

Encontramos a resposta da questão.

Item C:

→ Polícia Rodoviária Federal → OK



→ Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal → OK

→ Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI → OK

Item D:

→ Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo → OK

→ Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores → OK

Item E:

→ Polícia Rodoviária Federal → OK

→ Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal → OK

→ Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI → OK

→ Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios → OK

→ Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios → OK

Gabarito: B

37. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2009]

O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro instituído pela lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que:

(A) O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

(B) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, sendo necessária a comprovação de culpa, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

(C) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, não incluindo neste caso a preservação da saúde e do meio-ambiente.



(D) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

(E) As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ressalvados os veículos estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas.

Comentário:

A questão traz em seu enunciado o conceito do primeiro artigo do CTB e pede a você, caro aluno, o conhecimento das disposições do Capítulo I (arts. 1º ao 4º) do Código. Ela pede então a afirmativa correta dentre os demais. Vamos analisá-las:

Item A - O CTB versa, em seu art. 1º, §2º, que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Veja só onde a banca tornou a afirmativa errada: Sistema **Estadual** de Trânsito. Fez o trocadilho entre “Estadual” e “Nacional” tornando o item completamente errado. O CTB em nenhum momento afirma a existência de um Sistema Estadual de Trânsito! (Errado)

Item B - O CTB nos assegura, em seu art. 1º §3º, que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, **objetivamente**, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Apesar de o CTB nada afirmar a respeito, a doutrina majoritária entende que uma vez que a administração responde **OBJETIVAMENTE** pela falha do serviço há uma desvinculação da falha do agente independentemente se o agente tenha falhado ou não com o seu dever funcional. Entretanto, caso este tenha incorrido em dolo ou em culpa, além de responder pela falta funcional, pode o Estado mover uma ação regressiva contra este, a fim de auferir os valores pagos a título de indenização.

Assim, a afirmativa equivoca-se ao afirmar que **necessariamente** há de ser comprovada a culpa por parte de alguém. Mesmo que não lembre desse aspecto doutrinário, você constatará que a afirmativa não foi leal à literalidade do dispositivo cobrado (art. 1º, § 3º). (Errado)

Item C - Você há de concordar comigo que mesmo que você nunca tivesse estudado o Código de Trânsito, você viria claramente que o item está equivocado. Pergunto: pela realidade do trânsito de nosso país, seria possível que ele não tivesse nenhuma prioridade com relação à saúde e ao



meio-ambiente? Impossível! O item afirma o contrário o que, convenhamos, é um absurdo! Além do mais, alterou a literalidade do § 5º do art. 1º!! (Errado)

Item D - Certíssimo! Esse é o conceito de **trânsito** para a legislação brasileira atualmente em vigor. (Certo)

Item E - Pergunto: por que os veículos estrangeiros estariam fora das disposições regidas pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro? Por serem eles estrangeiros, gozam de alguma regalia frente aos veículos nacionais??

De jeito nenhum! Mais um item que dispensa o conhecimento literal de dispositivo do CTB para ver claramente que está errado. Não só os veículos estrangeiros que circulam no país, mas como seus condutores, estão sim sujeitos a obediências às normas da legislação de trânsito brasileira. (Errado)

Gabarito: D

38. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2009]

É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados é correto afirmar que

(A) nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

(B) nas vias urbanas, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

(C) nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que deverão, nessas condições, usar o acostamento.

(D) onde não houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.

(E) o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

Comentário:



Item A – O item já começa errando ao afirmar a possibilidade de haver passeios nas áreas rurais. Não há essa possibilidade. Nas áreas rurais deve haver **acostamentos**. Outro erro: afirmar que nessas áreas a circulação de pedestres na pista de rolamento poderá ser feita em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Absurdo! (Errado)

Item B – Aqui o erro se repete, mas agora com relação às vias urbanas. **Via urbana é não tem acostamento!** Vias urbanas são dotadas de passeios ou passagens apropriadas. E mais: a circulação de pedestres em sentido contrário ao deslocamento de veículos é apenas explicitada para as vias rurais não dotadas de acostamentos. (Errado)

Item C – Pegadinha clássica e maldosa: nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que **NÃO** deverão, nessas condições, usar o acostamento. Brincadeira, não é mesmo!! (Errado)

Item D – Outra pegadinha ridícula: no item anterior a banca suprimiu o vocábulo “não”; nesse item ela o inclui onde não deveria, pois o correto seria afirmar que onde **HOUVER** obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres. (Errado)

Item E – Aqui a banca resolveu presentear o aluno que estudou. Transcreveu o art. 68, § 1º. (Certo)

Gabarito: E



39. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008]

Julgue os itens subsequentes com respeito ao SNT.

Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Comentário:

Já vimos que realmente os órgãos e entidades pertencentes ao SNT respondem **objetivamente** por danos causados por ação e omissão de seus agentes e vimos também que o CTB não cita nada a respeito de ser ou não independente de dolo ou culpa. A assertiva está corretinha, pois **copia literalmente** o art. 1º §3º do CTB.



Gabarito: C

40. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008]

O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Comentário:

Perfeito!! É só checar o conceito de Sistema Nacional de Trânsito, presente no art. 5º do CTB, que verás que mais uma vez a banca fez uma cópia fiel da norma.

Gabarito: C

41. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008]

Compõem o SNT: o CONTRAN, os conselhos estaduais de trânsito (CETRA) e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDF), os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do DF e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do DF e dos municípios, a PRF, as polícias militares dos estados e do DF e as juntas administrativas de recursos de infrações.

Comentário

Com tudo que já aprendemos sobre os componentes do SNT, vamos fazer novamente uma última revisão em forma do nosso velho *checklist*:

→ o CONTRAN → OK

→ os Conselhos Estaduais de trânsito (CETRA) e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDF) → OK

→ os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do DF e dos municípios → OK

→ os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do DF e dos municípios → OK

→ a PRF → OK

→ as polícias militares dos estados e do DF → OK



→ as juntas administrativas de recursos de infrações → OK

Gabarito: C

42. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008 – Adapt.]

As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

Comentário:

As Câmaras Temáticas, conforme versa o art. 13 do CTB, são órgãos técnicos criados pelo CONTRAN, integradas por especialistas e que têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Certinha!

Gabarito: C

43. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2013]

Com base na legislação da PRF, julgue os itens que se seguem.

Compete à PRF o patrulhamento das rodovias federais privatizadas, mesmo tendo havido, com o processo de concessão, a transferência a particulares das atividades administrativas referentes aos trechos terceirizados.

Comentário:

De acordo com o que aqui estudamos (art. 20, caput e inciso II):

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, **no âmbito das rodovias e estradas federais**:

(...)

II - realizar o **patrulhamento ostensivo**, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

As rodovias federais com ou sem concessão terão sempre a PRF fiscalizando a via. Resumidamente, você deve entender o seguinte: se a rodovia NÃO é concedida, há atuação da PRF e do DNIT, cada um com suas competências; se a rodovia é concedida, apenas o DNIT sai de cena e entra a concessionária, que no caso é a caso ANTT. A PRF continua seu trabalho!

Gabarito: Certo



44. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2019]

Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, julgue os seguintes itens.

O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Comentário:

Nessa questão a banca trocou feio as bolas!

Corrigindo: O **Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)** é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima ao ministério ou órgão da Presidência designado pelo Presidente da República (art. 9º c/c art. 19, caput). O **CONTRAN** exerce a coordenação dos demais órgãos do SNT (art. 12, II), mas não coordenação máxima do Sistema

Simples, não?!

Gabarito: Errado

45. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2019]

A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, competindo-lhe, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

Comentário:

Perfeito e essa competência você confere no art. 20, inciso VIII:

CTB – (Art. 20, inciso VIII)

VIII - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito

Memorizar as competências da PRF é fundamental, tá vendo?

Gabarito: Certo



LISTA DE QUESTÕES

1. [FCC – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/MA – 2018 – Adapt.]

Entre outras atribuições, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias.

2. [FCC – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/MA – 2018 – Adapt.]

Considere:

- I. Julgar os recursos interpostos pelos infratores.
 - II. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida.
 - III. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.
 - IV. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.
 - V. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, registro e licenciamento dos veículos.
- São de competência das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI o que se afirma APENAS em I, II, e III.

3. [FCC – ASSITSENTE DE TRÂNSITO – DETRAN/MA – 2018 – Adapt.]

Considere:

- I. Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
- II. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI.
- III. Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.
- IV. Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN.
- V. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.
- VI. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
- VII. Departamento de Estradas de Rodagem – DER.



São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito os que constam APENAS em I, II, IV e V.

4. [FUNECE – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos e arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas.

5. [FUNECE – ANALISTA DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados.

6. [FUNECE – VISTORIADOR – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN – e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE – normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

7. [FUNECE – VISTORIADOR – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete às Juntas Administrativas de Recursos de Infração – JARI – encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

8. [FUNECE – VISTORIADOR – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; e conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal.

9. [FUNECE – ASSISTENTE DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018]

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de



Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. Considerando as ações a serem promovidas pelo Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, analise os itens listados a seguir e assinale-os com V ou F conforme sejam verdadeiros ou falsos.

() Adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito.

() Elaboração de planos de prevenção de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

() Adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores, estudantes e multiplicadores.

() Criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao Trânsito.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

(A) F, V, F, V.

(B) V, F, F, V.

(C) V, F, V, F.

(D) F, V, V, F.

10. [FUNECE – AGENTE DE TRÂNSITO – DETRAN/CE – 2018 – Adapt.]

Atente ao que dispõe o artigo 16 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB: “Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas”. Considerando a competência legal das JARI, observe os seguintes itens:

I. julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II. solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III. instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito.

Faz parte da competência legal das JARI o que consta em I, apenas.

11. [FADESP – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – DETRAN/PA – 2019 – Adapt.]

Embora o Código de Trânsito Brasileiro – CTB – e todo o arcabouço jurídico que abrange o Sistema Nacional de Trânsito seja consistente, caso ocorram situações imprevistas, a atribuição de



estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito cabe ao CONTRAN.

12. [FADESP – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – DETRAN/PA – 2019 – Adapt.]

Compete às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI – julgar os recursos interpostos pelos infratores. Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI é uma competência do CETRAN.

13. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Em relação às disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Para os efeitos do referido Código, não são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.

14. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.

15. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

16. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

17. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

As disposições do Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas.



18. [INSTITUTO EXCELÊNCIA – MOTORISTA SOCORRITA SAMU – PREF. CANOINHAS/SC – 2019 – Adapt.]

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 12, compete ao CONTRAN:

I- estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a fragmentação de suas atividades.

III- zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas questões complementares.

IV- estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados.

Está incorreto o que se afirma em II e III.

19. [INAZ DO PARÁ – MOTORISTA – CORE/SP – 2019 – Adapt.]

São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento e implantar medidas da Política Nacional de Trânsito, e do Programa Nacional de Trânsito.

20. [FADESP – GUARDA MUNICIPAL – PREF. MOCAJUBA/PA – 2019 – Adapt.]

As Câmaras Temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito. São órgãos técnicos formados por especialistas da área que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas e fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos. As Câmaras Temáticas estão vinculadas ao DENATRAN.

21. [NUCEPE – GUARDA MUNICIPAL – PREF. TERESINA/PI – 2019 – Adapt.]

Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir.

As Guardas Municipais, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Cíveis e Militares dos Estados integram o Sistema Nacional de Trânsito.

22. [FGV – AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – PREF. SALVADOR/BA – 2019 – Adapt.]

Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.



() Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo.

() O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas infratores é competência dos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios.

() Os órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de trânsito são conhecidos como Cetran (Conselhos Estaduais de Trânsito).

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

(A) V – V – V.

(B) V – F – V.

(C) V – F – F.

(D) F – V – V.

(E) F – F – F.

23. [FGV – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – PREF. SALVADOR/BA – 2019]

O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos e entidades, que possuem competências diversas.

Assinale a opção que apresenta uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios.

(A) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário.

(B) Expedir e cassar Carteira Nacional de Habilitação.

(C) Expedir o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual de veículos.

(D) Comunicar ao órgão executivo da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir.

(E) Julgar os recursos interpostos por infratores de trânsito.

24. [FCC – OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP – 2019 – Adapt.]

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRA) e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRAN) estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.

25. [FCC – AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP – 2019 – Adapt.]

Uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é estabelecer as diretrizes do regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI).



26. [FCC – AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP – 2019 – Adapt.]

Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a Administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito; e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

27. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Julgue as assertivas a seguir à luz das novas regras estabelecidas pela Lei nº 14.071/2020 no Código de Trânsito Brasileiro.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tem sede no Distrito Federal e é composto, dentre outros, pelo Ministro de Estado da Economia, pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e por um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

28. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Quem preside o CONTRAN é o Ministro de Estado da Infraestrutura, enquanto quem atua como Secretário-Executivo desse colegiado é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União.

29. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

É preciso haver a metade mais um do número total de membros do CONTRAN para que haja votação e aprovação no referido Conselho.

30. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

As Câmaras Temáticas são importantes órgãos no contexto do SNT. É correto afirmar que a coordenação dessas Câmaras será exercida por representantes de órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal ou dos Ministérios representados no Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

31. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

É plenamente possível que a Polícia Rodoviária Federal aplique a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida. A PRF, no entanto, deverá sempre comunicar a aplicação dessa penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.



32. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito é atribuição apenas dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

33. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, passaram a poder lavrar autos de infração de trânsito e remetê-los ao órgão competente para todas as infrações cometidas nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade.

34. [ESTRATÉGIA E GIRÃO – INÉDITA - 2021]

Estabelece o CTB que os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Nesse contexto, está incorreto afirmar que, no âmbito dos Municípios, tais convênios só poderão ser executados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito municipais.

35. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2009]

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Sobre as competências atribuídas aos respectivos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito é correto afirmar que

(A) compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.

(B) compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRA) e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRAN-DF) avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

(C) compete às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; elaborar normas no âmbito das respectivas competências; responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito.

(D) compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União julgar os recursos interpostos pelos infratores; solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários



informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

(E) compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições; proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito.

36. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2009]

O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. NÃO compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

(A) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a Polícia Rodoviária Federal.

(B) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; e a Polícia Federal.

(C) A Polícia Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

(D) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores.

(E) A Polícia Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI; os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

37. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2009]

O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro instituído pela lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que:



- (A) O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
- (B) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, sendo necessária a comprovação de culpa, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
- (C) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, não incluindo neste caso a preservação da saúde e do meio-ambiente.
- (D) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
- (E) As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ressalvados os veículos estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas.

38. [FUNRIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2009]

É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados é correto afirmar que

- (A) nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
- (B) nas vias urbanas, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
- (C) nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que deverão, nessas condições, usar o acostamento.
- (D) onde não houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.
- (E) o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.



39. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008]

Julgue os itens subsequentes com respeito ao SNT.

Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

40. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008]

O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

41. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008]

Compõem o SNT: o CONTRAN, os conselhos estaduais de trânsito (CETRA) e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRAN-DF), os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do DF e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do DF e dos municípios, a PRF, as polícias militares dos estados e do DF e as juntas administrativas de recursos de infrações.

42. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2008 – Adapt.]

As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

43. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF – 2013]

Com base na legislação da PRF, julgue os itens que se seguem.

Compete à PRF o patrulhamento das rodovias federais privatizadas, mesmo tendo havido, com o processo de concessão, a transferência a particulares das atividades administrativas referentes aos trechos terceirizados.

44. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2019]

Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, julgue os seguintes itens.



O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

45. [CESPE/CEBRASPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PRF - 2019]

A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, competindo-lhe, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

GABARITO

GABARITO

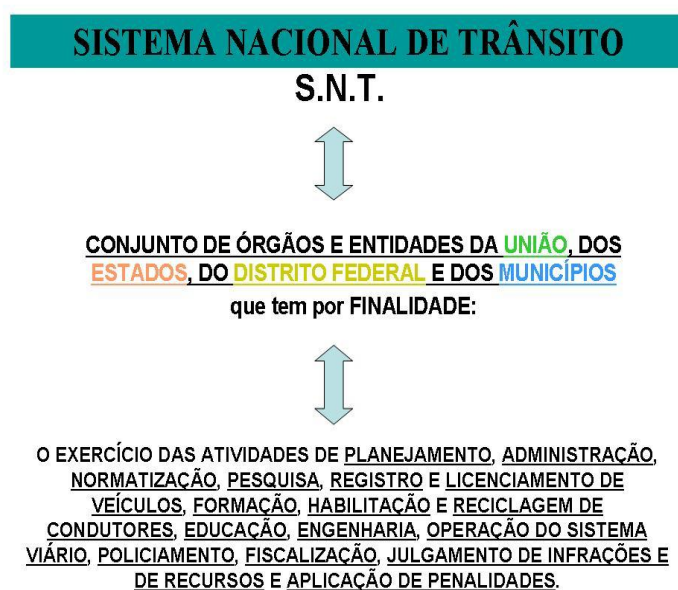


1	2	3	4	5	6
E	C	E	E	C	E
7	8	9	10	11	12
C	C	B	E	E	C
13	14	15	16	17	18
E	C	C	E	C	C
19	20	21	22	23	24
E	E	E	C	A	C
25	26	27	28	29	30
C	E	E	C	C	E
31	32	33	34	35	36
C	E	E	C	A	B
37	38	39	40	41	42
D	E	C	C	C	C
43	44	45			
C	E	C			



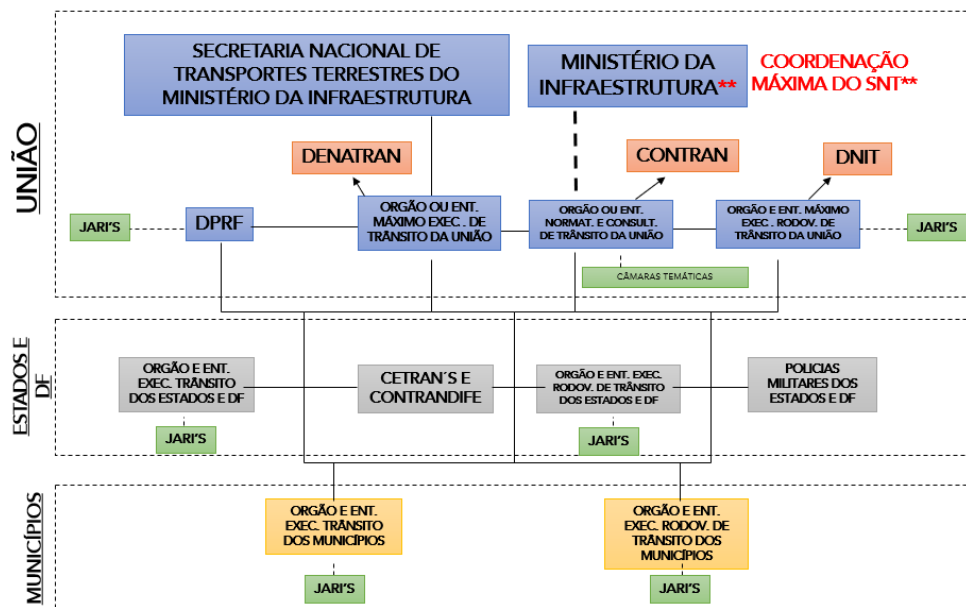
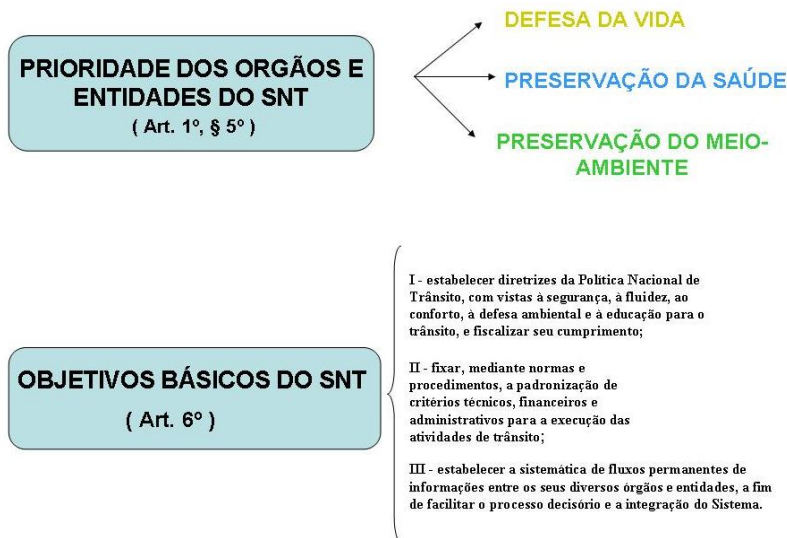
RESUMO

A figura a seguir ilustra, de forma bem simples, o conceito do SNT segundo o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:



Vista a finalidade do SNT, vamos agora conhecer também as **prioridades** e **objetivos** dos órgãos e entidades que o compõem:





DENATRAN → subordinado à **Secretaria Nacional de Transportes Terrestres** do **Ministério da Infraestrutura**



Aí é onde entra seu amigo professor!! A cada órgão que eu aqui tratar, vou enumerar para você as competências que realmente são cobradas e também aquelas que, se ainda não foram, são minhas apostas. A começar pelas competências do **DENATRAN** (art. 19), vamos então analisar as mais "famosas":

CTB – (Art. 19, incisos VI, VII e XX)

VI - **Estabelecer procedimentos** sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos;

VII - **Expedir** a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual **mediante delegação** aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;

XX - **Expedir** a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, **mediante delegação** aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal **ou a entidade habilitada para esse fim pelo poder público federal**.

Continuemos com mais competências:

CTB – (Art. 19, incisos VIII a XI e XXX)

VIII - Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - **RENACH**;

IX - Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores - **RENAVAM**;

X - Organizar **a estatística geral de trânsito** no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação;

XI - Estabelecer modelo padrão de **coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito** e as estatísticas do trânsito;

XXX- **organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito** (Renainf).

XXXI - organizar, manter e atualizar o **Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)**. [Lei nº 14.071/2020]

Todas as pesquisas e os estudos na área de trânsito em nosso país são subsidiados por alguns bancos de dados nacionais **organizados e mantidos pelo Denatran**.

São eles:

RENACH - Registro Nacional de Carteiras de Habilitação;

RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores;



RENAEST – Registro Nacional de Estatísticas do Trânsito;
RNCP – Registro Nacional Positivo de Condutores; e
RENAINF – Registro nacional de Infrações de Trânsito **.

CONTRAN

O Conselho Nacional de Trânsito – **CONTRAN** tem sede no Distrito Federal, órgão colegiado que compõe a estrutura do **Ministério da Infraestrutura** (Decreto nº 10.368/20, art. 2º, III, “e”)!

- O **CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN)**, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição:

CONTRAN – Lei nº 14.071/20



COMPOSIÇÃO DO CONTRAN:

COMPOSTO PELOS MINISTROS DE ESTADO DO SEGUINTE ÓRGÃO:

- DA INFRAESTRUTURA, QUE O PRESIDIRÁ
- DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
- DA EDUCAÇÃO
- DA DEFESA
- DO MEIO-AMBIENTE
- DAS RELAÇÕES EXTERIORES
- DA ECONOMIA
- DA SAÚDE
- DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
- AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

O Presidente do CONTRAN e o dirigente do DENATRAN não são mais uma só pessoa. Quem Preside o CONTRAN é um Ministro de Estado, o Ministro da Infraestrutura!

- Os **Ministros de Estado** deverão indicar **SUPLENTE**, que **será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS** ou, no caso do **Ministério da DEFESA**, alternativamente, **OFICIAL-GENERAL**. [Lei nº 14.071/20]

- Compete ao **DIRIGENTE** do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como **SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO CONTRAN**. [Lei nº 14.071/20]

- O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é o de **MAIORIA ABSOLUTA**. [Lei nº 14.071/20]



- **PODERÃO** ser **CONVIDADOS** a participar de reuniões do Contran, **sem direito a voto**, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. [Lei nº 14.071/20]

Compete ao CONTRAN:

CTB – (Art. 12, inciso IV, c/c art. 13)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

IV - **Criar Câmaras Temáticas**

Art. 13. As **Câmaras Temáticas**, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

Cada Câmara Temática tem um Coordenador. E de acordo com a novíssima redação do §3º do art. 13, estabelecida pela **Lei nº 14.071/20**:

- A **COORDENAÇÃO** das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do **órgão máximo executivo de trânsito da União** **OU** dos **Ministérios representados no Contran**, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

CTB – (Art. 12, inciso II)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

II - **Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito**, objetivando a integração de suas atividades;

Professor, mas não é o Ministério da Infraestrutura o atual coordenador do SNT?

É sim, mas o **CONTRAN** o auxilia nesta função e é o coordenador dos demais órgãos do SNT, enquanto o Ministério da Infraestrutura é o coordenador de todo o Sistema, aí incluído o CONTRAN!

CTB – (Art. 12, inciso I, VII, VIII, X, XI e XV)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I - **Estabelecer as normas regulamentares** referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

VII - Zelar pela uniformidade e **cumprimento das normas** contidas neste Código e nas resoluções complementares;



VIII - **Estabelecer e normatizar** os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados

X - **Normatizar os procedimentos** sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

XI - **Aprovar, complementar ou alterar** os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;

XV - **Normatizar o processo de formação do candidato** à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.

- As propostas de normas regulamentares citadas no inciso I deverão ser submetidas a **prévia consulta pública**, por meio da rede mundial de computadores, **pelo período MÍNIMO DE 30 DIAS, ANTES DO EXAME DA MATÉRIA** pelo Contran. [Lei nº 14.071/20]
- As contribuições recebidas na consulta pública ficarão à disposição do público pelo prazo de **02 ANOS**, contado da data de encerramento da consulta pública. [Lei nº 14.071/20]

Em caso de **urgência** e de **relevante interesse público**, o Presidente do Contran poderá editar deliberação, ad referendum do Conselho e **com prazo de validade máximo de 90**, para estabelecer norma regulamentar, dispensado o cumprimento do disposto no quadro-destaque acima, **vedada a reedição**.

No § 4º do art. 12, temos que encerrado esse prazo de 90 dias **sem o referendo** do CONTRAN, a deliberação perderá a sua eficácia, e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. [Lei nº 14.071/20]

CTB – (Art. 12, inciso VI)

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

VI - **Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI**;

XIV - **Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal**.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I - **cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito**, no âmbito de suas atribuições;



II - realizar o **patrulhamento ostensivo**, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a **ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros**;

III - executar a fiscalização de trânsito, **aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas** aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; [Lei nº 14.071/20]

V - **credenciar os serviços de escolta**, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;

IV - **efetuar levantamento** dos locais de acidentes de trânsito e dos **serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas**;

VII - **coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito** e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VI - assegurar a **livre circulação nas rodovias federais**, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como **zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança**, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;

VIII - **implementar as medidas** da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;

IX - **promover e participar** de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X - **integrar-se a outros órgãos e entidades** do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XI - **fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído** produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66 do CTB, **além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais**.

XII - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e **comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União**. [Lei nº 14.071/20]

ORGÃOS EXECUTIVOS RODOVIÁRIOS DE TRÂNSITO DA UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS (art. 21):

CTB – (Art. 21, incisos II, III, V, VI, XIV)



II - Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

V - Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, **as respectivas diretrizes** para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

XIV - Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

XV - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. [Lei nº 14.071/20]

Os **CETRANs** e o **CONTRAN/DIFE** têm suas instalações funcionando dentro de cada DETRAN de seu respectivo Estado e possuem as seguintes competências (**art. 14**):

CTB – (Art. 14, incisos II a V, VIII e IX)

II - Elaborar normas no âmbito das respectivas competências;

III - Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;

IV - Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

V - Julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das JARI;

b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores;

VIII - Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, **reportando-se ao CONTRAN**;

IX - Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios.





➤ Seus **PRESIDENTES** são **nomeados** pelos **respectivos Governadores do Estado** (CETRANS) e do **Distrito Federal** (no caso do CONTRANDIFE).



Conflito **União** x **Estado** – **CONTRAN**

Conflito **União** x **Distrito Federal** – **CONTRAN**

Conflito **Estado** x **Estado** – **CONTRAN**

Conflito **Estado** x **Distrito Federal** – **CONTRAN**

Conflito entre **Municípios** – **CETRAN**

ORGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO DOS ESTADOS E DF (art. 22):

CTB – (Art. 22, incisos II e III)

II - **Realizar, fiscalizar e controlar** o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, **mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União**; [Lei nº 14.071/20]

III - **Vistoriar, inspecionar** quanto as condições de segurança veicular, **registrar, emplacar, e licenciar** veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante **delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União**; [Lei nº 14.071/20]

- As competências descritas no inciso II do caput deste artigo **relativas ao processo de suspensão de condutores** serão exercidas **QUANDO**:
- ✓ o condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código;
 - ✓ a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica E a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito.

CTB – (Art. 22, inciso VI)



VI - Aplicar as PENALIDADES por infrações previstas neste Código, **com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24**, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

"... excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24"

Se o DETRAN não pode fiscalizar, nem autuar, nem aplicar as medidas administrativas para as infrações relativas à circulação, estacionamento, parada, excesso de peso, dimensões e lotação de veículos, por serem essas de responsabilidade dos órgãos executivos MUNICIPAIS, então é óbvio que também **não pode aplicar as penalidades por tais infrações**.

CTB – (Art. 22, inciso VIII)

VIII - Comunicar ao ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DA UNIÃO:

- ✓ a **suspensão e a cassação do direito de dirigir**; e
- ✓ o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

CTB – (Art. 22, inciso XVII)

XVII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. [Lei nº 14.071/20]

POLÍCIAS MILITARES DOS ESTADOS E DO DF (art. 23).

Veja a **única** competência expressa dessas forças policiais no art. 23 do CTB:

CTB – (Art. 23, inciso III)

III - Executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados;



As Polícias Militares FAZEM PARTE DO SNT, mas, para que possam atuar como AGENTES de trânsito, **NECESSITAM FIRMAR CONVÊNIOS** com os órgãos executivos, executivos rodoviários dos estados e municípios

ORGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS (art. 24):

CTB – (Art. 24, incisos II e VI)

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, **temporário ou definitivo**, da circulação, da segurança **e das áreas de proteção** de ciclistas; [Lei nº 14.071/20]

VI - Executar a **FISCALIZAÇÃO** de trânsito em vias terrestres, **edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo**, **AUTUAR E APLICAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS** cabíveis e as **PENALIDADES DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO E MULTA**, por infrações de **circulação, estacionamento e parada** previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de **edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos**;

Você tem que entender essa novidade trazida pela nova redação do inciso VI do art. . 12 do CTB da seguinte forma:

EXERCER A FISCALIZAÇÃO EM:	• vias terrestres; • edificações de uso público; e • edificações privadas de uso coletivo.
AUTUAR E APLICAR MEDIDAS ADM. E PENALIDADES DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO E MULTA	• por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código (notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar).
AUTUAR E APLICAR MEDIDAS ADM. E PENALIDADES DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO E MULTA	• no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos.

CTB – (Art. 24, incisos VII a VIII)



VII - Aplicar as **PENALIDADES** de advertência por escrito e multa, por infrações de **circulação, estacionamento e parada** previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - FISCALIZAR, AUTUAR e APLICAR AS PENALIDADES e MEDIDAS ADMINISTRATIVAS cabíveis relativas a infrações por **excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos**, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

CTB – (Art. 24, incisos X e XVI)

X - IMPLANTAR, MANTER e OPERAR **sistema de estacionamento rotativo pago** nas vias;

XVI - Planejar e implantar medidas para **redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego**, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

XXII - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. [Lei nº 14.071/20]

XXIII - criar, implantar e manter **escolas públicas de trânsito**, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. [Lei nº 14.071/20]

- Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os **MUNICÍPIOS** deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, **por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito OU diretamente por meio da prefeitura municipal**, conforme previsto no art. 333 deste Código. [Lei nº 14.071/20]

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS E INFRAÇÕES (art. 17):

CTB – (Art. 17, incisos I e III)

I - JULGAR os recursos interpostos pelos infratores;

III - Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

- O convênio valerá para **toda a área física do porto organizado**, inclusive:
- ✓ nas áreas dos terminais alfandegados;



- ✓ nas estações de transbordo;
- ✓ nas instalações portuárias públicas de pequeno porte; e
- ✓ nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas.

CTB – (art. 68, caput)

Art. 68. É assegurada ao PEDESTRE a utilização dos PASSEIOS ou PASSAGENS APROPRIADAS das vias urbanas e dos ACOSTAMENTOS das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de PEDESTRES.

Em outras palavras, as vias terrestres bem projetadas devem ter a seguinte estrutura para os pedestres:

Vias Rurais → ACOSTAMENTOS

Vias Urbanas → PASSEIOS ou PASSAGENS APROPRIADAS

Vias Rurais → ACOSTAMENTOS

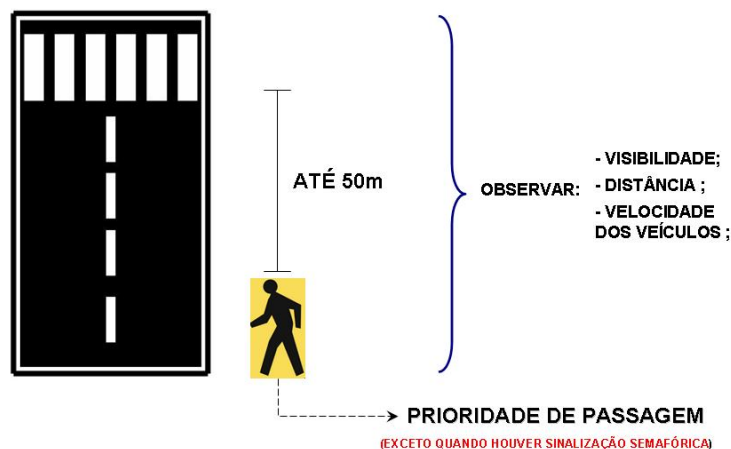
Vias Urbanas → PASSEIOS ou PASSAGENS APROPRIADAS

Em Vias Urbanas	Pedestres devem transitar por <u>passeios</u> (calçadas) e <u>passagens</u> apropriadas (passarelas)
Em Vias Rurais	Pedestres devem transitar pelo <u>acostamento</u>

Regra nº 01: ao tentar atravessar uma pista, o pedestre deve observar se a mesma possui faixa apropriada para pedestres. Se ela possuir a faixa, o pedestre deve **obrigatoriamente** fazer sua travessia utilizando-se dela. Se ele estiver a uma distância de até 50 metros da faixa mais próxima, o pedestre deve **obrigatoriamente** dirigir-se até a referida faixa e fazer com segurança sua travessia por ela.

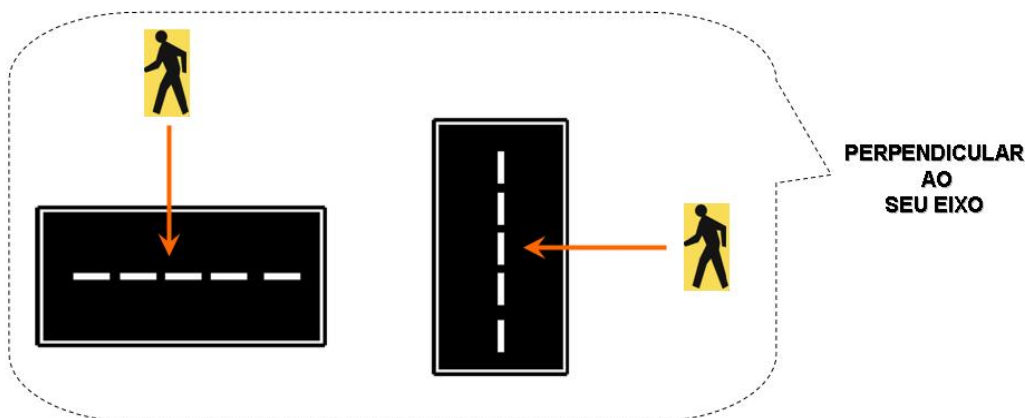


PEDESTRES AO ATRAVESSAR PISTAS DE ROLAMENTO C/ FAIXAS A ELES DESTINADAS



Regra nº 02: se ao atravessar uma pista o pedestre não avistar nenhuma faixa de pedestres, então, neste caso, deve atravessá-la no sentido perpendicular ao seu eixo.

PEDESTRES AO ATRAVESSAR PISTAS DE ROLAMENTO QUANDO NÃO HOUVER FAIXAS A ELES DESTINADAS



Art. 70 Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.

- Em ambas as situações mostradas acima, o pedestre só deve fazer sua travessia depois de ter observado as condições de visibilidade da pista, a distância e velocidade dos veículos que nela trafegam

- O ciclista desmontado **empurrando a bicicleta EQUIPARA-SE AO PEDESTRE EM DIREITOS E DEVERES.**



- A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO é comemorada **anualmente** no período compreendido entre **18 e 25 de setembro** (art. 326).
- A veiculação de publicidade feita **em desacordo com as condições fixadas nas regras acima constitui infração punível** com as seguintes sanções:
 - **advertência por escrito;**
 - **suspensão**, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de **até 60 dias;**
 - **multa** de R\$ 1.627,00 a R\$ 8.135,00, ou unidade que a substituir, cobrada do **dobro até o quádruplo**, em caso de reincidência.
- As sanções serão aplicadas **isolada ou cumulativamente**, conforme dispuser o regulamento.

Sem prejuízo dessas sanções, qualquer infração acarretará **a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária** até que sejam cumpridas as exigências acima fixadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais um importante passo dado nessa nossa caminhada, que só está iniciando!

Se tiver dúvidas, utilize nosso fórum. Estou sempre à disposição também no e-mail e nas redes sociais.

E-mail: marcospascho@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/ProfMarcosGirao>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCsjAzxopmLjgmxeR1Lo6wQ>

Instagram: @profmarcosgirao

Telegram (Legislação Penal): <https://t.me/profmarcosgirao>

Grande abraço e até a próxima aula!

Marcos Girão



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.